

**Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC)**

Direito

Entre a lei e os números: um
estudo sobre casamento
infantil e gravidez na
adolescência no Brasil.

Felippe Furtunato de Faria

Orientador: Prof. Isabela Brandão Furtado

Coorientador: Prof. Darcio Genicolo Martins

São Paulo

2025

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)

Felippe Furtunato de Faria
Direito

Entre a lei e os números: um estudo sobre casamento infantil e gravidez na
adolescência no Brasil.

Relatório final apresentado ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC)

Orientador: Prof. Prof. Isabela Brandão
Furtado

Coorientador: Prof. Darcio Genicolo Martins

São Paulo

2025

Resumo

Casamento infantil, definido como a união formal ou informal em que pelo menos uma das partes possui menos de 18 anos, permanece um desafio social e econômico no Brasil, mesmo após reformas legislativas recentes. Em 2022, cartórios registraram mais de 15 mil casamentos com menores, incluindo 260 envolvendo indivíduos com menos de 16 anos. No mesmo período, ocorreram 143.786 nascimentos de mães menores de 18 anos, dos quais 12.142 de meninas com 14 anos ou menos, grupo para o qual a legislação presume violência sexual. Este projeto de pesquisa foi desenvolvido para aprofundar o conhecimento sobre o casamento infantil e a gravidez na adolescência no Brasil, visando a produção de subsídios para políticas públicas. A metodologia adotada dividiu-se em duas frentes complementares: (i) uma análise do arcabouço legal que regulamenta o casamento e a gravidez de menores de 18 anos; e (ii) um estudo descritivo da prevalência de uniões formais e informais e da maternidade precoce, fundamentado em dados do Registro Civil, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). A análise revelou que o perfil predominante das vítimas de uniões precoces é de adolescentes do sexo feminino, autodeclaradas pretas ou pardas, na faixa etária de 16 a 17 anos. Observou-se uma redução acentuada nos casamentos civis envolvendo menores de 18 anos, bem como nos nascimentos decorrentes dessas uniões. Contudo, é importante notar que essa tendência de queda já era observada antes da reforma legislativa de 2019. Além disso, foram identificadas disparidades regionais relevantes, indicando que o fenômeno não ocorre de maneira uniforme no território nacional. Por fim, a persistência da subnotificação, especialmente em uniões informais, representa um obstáculo significativo para a mensuração precisa da magnitude do problema e para a avaliação da efetividade das intervenções.

Palavras-chave: Casamento Infantil; Violência Sexual; Gravidez na Adolescência; Uniões formais e informais; Políticas Públicas.

Abstract

Child marriage, defined as a formal or informal union in which at least one party is under 18 years of age, remains a significant social and economic challenge in Brazil, despite recent legislative reforms. In 2022, registry offices recorded over 15,000 marriages involving minors, including 260 cases with individuals younger than 16. In the same year, 143,786 births were registered to mothers under 18, of which 12,142 were to girls aged 14 or younger, a group legally presumed to be victims of sexual violence. This research project was designed to deepen the understanding of child marriage and adolescent pregnancy in Brazil, with the aim of generating evidence-based contributions to public policy. The methodology was structured in two complementary dimensions: (i) an analysis of the legal framework regulating marriage and pregnancy among minors; and (ii) a descriptive study of the prevalence of formal and informal unions and early motherhood, based on data from the Civil Registry, the National Household Sample Survey (PNAD), and the Live Birth Information System (SINASC). The analysis revealed that the predominant profile of victims of early unions is female adolescents, self-declared Black or Brown, aged 16 to 17. Results also showed a sharp decline in marriages involving minors under 18, accompanied by a proportional decrease in related births. However, this downward trend preceded the 2019 legislative reform. Moreover, significant regional disparities were identified, indicating that the phenomenon is not uniformly distributed across the country. Finally, persistent underreporting, particularly in informal unions, remains a major obstacle to accurately measuring the magnitude of the problem and assessing the effectiveness of legal and policy interventions.

Keyword: Child Marriage; Sexual Violence; Adolescent Pregnancy; Formal and Informal Unions; Public Policies.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	8
3. MARCO INSTITUCIONAL	12
3.1 Legislação	12
3.1.1 Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.....	13
3.1.2 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990)	17
3.1.3 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda)	22
3.1.4 Mudanças e persistências nas Leis 10.406/2002 e 13.811/2019: O Casamento Infantil no Brasil	25
3.2 Projetos de Lei.....	28
3.2.1 Casamento Infantil	30
3.2.2 Gravidez na Adolescência e Aborto Legal	35
3.3 Casos Anedóticos	40
4. DADOS.....	43
4.1 Base de Dados de Registros Cíveis.....	43
4.2 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.....	44
4.3 Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios	44
5. RESULTADOS DESCRITIVOS.....	46
5.1 Base de Registros Cíveis	46
5.2 Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	54
5.3 Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios.	60
6. Considerações Finais	66
Referências	69

1. INTRODUÇÃO

O casamento infantil, definido como a união formal ou informal em que um ou ambos os integrantes têm menos de 18 anos, configura-se como uma violação dos direitos das crianças e adolescentes. Essa prática está associada à perpetuação e intensificação de casos de violência, baixos níveis educacionais, baixa empregabilidade, gravidez precoce, mortalidade materna e infantil, infecções sexualmente transmissíveis e ao agravamento de questões sociais como a pobreza intergeracional, destacando seu impacto negativo em múltiplos aspectos da vida daqueles que protagonizam esse fenômeno (Cardoso et al., 2022).

Uma análise inicial das regiões brasileiras indica uma tendência de redução nos números absolutos de casamentos infantis no país ao longo dos últimos vinte anos (2003-2022). Entre as regiões, o Nordeste apresentou a maior redução percentual, com uma queda de 77,5% nos casamentos envolvendo menores de idade. Em seguida, destacam-se o Sul, com uma redução de 74,4%; o Centro-Oeste, com 71,7%; e o Sudeste, com 63,4%. Por outro lado, a região Norte apresentou a menor redução, com 50,2%.

Apesar dessas quedas expressivas, o Brasil ainda registrava, em 2022, 15.172 casamentos envolvendo menores de idade. Esses dados evidenciam que, embora o fenômeno esteja em declínio, ele continua sendo uma questão relevante que demanda atenção contínua, especialmente devido aos casos de subnotificação. Os números disponíveis refletem apenas as uniões formalmente registradas em cartórios, excluindo as uniões informais, que são mais frequentes em casamentos envolvendo menores, tornando o panorama real ainda mais preocupante e difícil de mensurar.

No Brasil, a legislação estabelece a idade mínima de 18 anos para a celebração do casamento. No entanto, até 2019, a prática era permitida a menores de 16 anos em situações específicas, como gravidez ou para evitar a aplicação de penas criminais, desde que mediante autorização judicial. A alteração promovida pela Lei nº 13.811, de 12 de março de 2019, modificou o artigo 1.520 do Código Civil de 2002, eliminando essas exceções. Anteriormente, havia a possibilidade, por exemplo, de que o próprio

autor de um estupro fosse isento de pena ao contrair matrimônio com a vítima. Atualmente, a redação do artigo proíbe categoricamente o casamento de menores de 16 anos, permitindo apenas o casamento de adolescentes a partir dessa idade, e exclusivamente com o consentimento dos pais.

Apesar das proibições legais, a análise dos dados do Registro Civil no Brasil revela a continuidade de casamentos envolvendo menores de 16 anos, uma prática expressamente vedada pela legislação. Em 2019, foram registradas 395 uniões desse tipo, o que equivale, em média, a uma união de menores de 16 anos por dia. Nos anos seguintes, os números continuaram significativos, com 238 uniões registradas em 2020, 272 em 2021 e 260 em 2022. Notavelmente, o ano de 2022 apresentou um aumento de 9% em relação a 2020, indicando que, apesar das restrições legais, essa prática persiste e ainda apresenta variações preocupantes ao longo dos anos.

Vale lembrar, porém, que os dados apresentados referem-se exclusivamente aos casos registrados civilmente, isto é, apenas uniões formais, não englobando uniões informais e, por consequência, encobrindo o verdadeiro tamanho do problema no Brasil.

Não raro, a relação entre casamento infantil e gravidez na adolescência é um tema frequentemente discutido, mas ainda insuficientemente enfrentado. Esses fenômenos inter-relacionados podem funcionar tanto como causa quanto como consequência um do outro. Em alguns casos, a união precoce leva à iniciação sexual antecipada, resultando em uma gravidez na adolescência. Em outros, uma gravidez inesperada atua como ponto de partida para a formação de uma união, frequentemente informal, entre dois adolescentes, agora assumindo os papéis de menino pai e menina mãe.

Em 2022, de acordo com os dados do Sistema de Nascidos Vivos, foram registrados 143.786 nascimentos de mães menores de idade, o que equivale a cerca de 394 nascimentos diários no Brasil. Um dado ainda mais alarmante é o número de nascimentos de mães com idade igual ou inferior a 14 anos, faixa etária em que a legislação brasileira presume a ocorrência de violência sexual. Nesse grupo, foram contabilizados 12.142 nascimentos, representando aproximadamente 33 casos diários de mães adolescentes nessa condição. Esses números não apenas revelam a

gravidade do fenômeno, mas também expõem a frequência diária de violações de direitos que perpetuam ciclos de vulnerabilidade e violência no país.

Com base nesse contexto, esta pesquisa buscará examinar questões fundamentais relacionadas ao casamento infantil e à gravidez na adolescência no Brasil, com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre esses fenômenos interconectados. A investigação busca responder a perguntas como: Quais fatores perpetuam o casamento infantil e como essa prática tem evoluído nos últimos 20 anos? Qual é o impacto das uniões informais e da subnotificação no desenho do panorama real das uniões envolvendo menores no país?

Finalmente, a pesquisa explora como esses fatores estão relacionados à gravidez na adolescência e às violências frequentemente associadas a ambos os fenômenos. Também se propõe a identificar os atores envolvidos nessas relações, analisando suas características e dinâmicas específicas. Por fim, busca compreender como as figuras feminina e masculina são retratadas nas pesquisas sobre casamento infantil e gravidez na adolescência, investigando as principais consequências para ambos os grupos e as diferenças que emergem entre eles.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Embora o casamento infantil tenha um impacto significativo na sociedade brasileira e produza consequências relevantes, foram necessários nove anos de debates legislativos para que a alteração do artigo 1.520 do Código Civil fosse finalmente aprovada. Além disso, somente em 2015 foi publicada a primeira pesquisa dedicada exclusivamente ao tema, intitulada "Ela vai no meu barco", que destaca os riscos associados a essa prática durante a infância (Costa; Freitas, 2019).

Estudos seguintes revelaram que as principais afetadas por esse problema são, em sua maioria, meninas de cor parda, desvinculadas do sistema educacional e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Entre os fatores que explicam esse cenário, destacam-se aspectos biopsicossociais que reforçam a ideia de que as meninas devem estar voltadas para a formação de uma família. Desde cedo, elas são frequentemente vistas como frágeis e dependentes, o que gera uma expectativa social e, muitas vezes, uma necessidade de encontrar um parceiro que possa prover e proteger. Além disso, para muitas dessas meninas, o casamento é percebido como uma forma de emancipação e como uma oportunidade para assegurar direitos sexuais e reprodutivos (Cardoso et al., 2022).

Adicionalmente, a análise das construções sociais de gênero no Brasil demonstra como essas dinâmicas contribuem para a perpetuação de desigualdades e, sobretudo, para a formação das principais vítimas do casamento infantil. Enquanto o "ser mulher" é construído em torno de valores como a fragilidade, a dependência e a legitimação por meio do amor e da maternidade, o "ser homem" é definido pelo trabalho, pelo acúmulo de status e pela atividade sexual, consolidando papéis opostos e desiguais (Veiga; Loyola, 2021).

Essa dicotomia reflete-se diretamente no perfil das principais vítimas do casamento infantil: meninas que, inseridas em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, internalizam expectativas sociais que as levam a buscar legitimação através da união conjugal. Paralelamente, essas dinâmicas reforçam a visão do homem como provedor e figura de autoridade, perpetuando relações de poder desiguais. Assim, é evidente que essas construções culturais, enraizadas nos papéis de gênero, desempenham um papel central na perpetuação do casamento infantil e de suas consequências.

Entre as consequências do casamento infantil, destaca-se a invisibilização de processos de violência que permeiam essas uniões. Um dos estudos analisados incluiu entrevistas realizadas em um estado brasileiro, com o objetivo de compreender os discursos de controle exercidos pelos maridos sobre as meninas esposas. As entrevistas revelaram que muitas dessas meninas, agora inseridas em uniões conjugais precoces, são fruto de um ciclo transgeracional de desamparo e violência no ambiente familiar. Esses ciclos incluem, frequentemente, episódios de violência doméstica entre os pais e, em alguns casos, agressões físicas sofridas diretamente pelas meninas, agora mães, antes mesmo de ingressarem no casamento (Veiga; Loyola, 2021).

Na esperança de libertar-se desses contextos violentos, as meninas optam pelo casamento, enquanto única alternativa entendida de saírem dessa realidade. Já dentro dessas uniões durante a adolescência, são experimentados ciúmes, proibições e manipulações - atitudes que não são reconhecidas pelas meninas mães como formas de violência. Estas mesmas uniões experimentadas pelas meninas são também responsáveis por promover seu isolamento, uma vez que estas distanciam-se de seus parceiros para que estes distanciem-se também de seus amigos ou, ainda, deixem de frequentar festas sob o mesmo pretexto, evidenciando, assim, o poder de controle dos homens sob o comportamento destas, ainda que indiretamente.

Nesse contexto, a gravidez não planejada emerge como um fator determinante para o casamento quando ocorre na adolescência, uma vez que, em algumas culturas e realidades, o matrimônio é frequentemente visto como um meio de preservar a honra e a integridade da jovem mãe. Além disso, essa união também pode ser socialmente legitimada como uma forma de responsabilizar o homem pelo filho concebido em razão de uma relação sexual não planejada.

Cabe questionar: como uma situação na qual a menina já se encontra em posição de vulnerabilidade pode resultar em ainda mais prejuízos para ela? Além de enfrentar uma gravidez precoce, deve-se impor a essa jovem o casamento com seu parceiro? Esse cenário reforça um ciclo de desigualdade, no qual a sexualidade da mulher passa a ser controlada, sua autonomia é restringida, sua dependência financeira se intensifica e os riscos de exposição à violência doméstica aumentam, evidenciando as múltiplas camadas de opressão que permeiam essas uniões (Costa; Freitas, 2019).

Vale destacar, porém, que a gravidez na adolescência transcende a ideia da figura materna. Isto pois, recorrentemente, o debate em torno do tema associa-se à “maternidade na adolescência”, reforçando a carga de responsabilização sobre as jovens enquanto o papel dos pais – os outros agentes da relação – é amplamente negligenciado (Costa; Freitas, 2020).

Os estudos analisados identificam algumas razões para a ausência de pesquisas voltadas à paternidade adolescente. Entre elas, destacam-se: a percepção de que o filho é responsabilidade exclusiva da mãe; a visão do jovem pai como naturalmente promíscuo e inconsequente; a ideia de que o menino é, por natureza, ausente e irresponsável; e, por fim, a tendência de enxergá-lo mais como um “filho” que precisa de cuidados do que como um pai capaz de assumir responsabilidades. Essas percepções não apenas reforçam desigualdades de gênero, mas também contribuem para a invisibilidade do papel dos meninos pais nesse contexto.

Ademais, assim como se observa a presença de violência nos casamentos infantis, é igualmente relevante discutir o quadro de violência enfrentado pelas mães meninas, especialmente aquelas menores de 14 anos, devido à presunção de abuso sexual prevista na legislação brasileira. A Lei nº 12.015/2009, que trata sobre crimes hediondos, estabelece que a realização de conjunção carnal com menor de 14 anos, ou na sua presença, configura crime sexual contra vulnerável. Essa norma prescinde de qualquer análise de consentimento, uma vez que a justificativa legal parte do entendimento de que, nessa faixa etária, não há discernimento suficiente para a prática do ato.

Nessa linha, um dos estudos analisados identificou o cuidado pré-natal como um dos indicadores relevantes para a identificação desse tipo de fenômeno. Contudo, verificou-se que gestantes com idade inferior ou igual a 14 anos – faixa etária em que se presume abuso sexual pela legislação – tendem a buscar esses serviços somente após o quarto ou sexto mês de gestação. Não apenas isso, esse atraso sugere uma possível relação com a ocorrência de violência sexual, frequentemente perpetrada por familiares próximos, como pais, padrastos, irmãos mais velhos ou tios. Esses mesmos familiares, além de figurarem como agressores, podem atuar como barreiras, dificultando o acesso das meninas aos serviços de saúde, o que agrava ainda mais sua situação de vulnerabilidade (Pinto et al., 2024).

Por fim, um aspecto de igual relevância no estudo da gravidez na adolescência, especialmente em contextos de violência, é a efetividade do direito ao aborto legal. Embora a legislação brasileira permita a interrupção da gestação em casos de estupro, uma série de barreiras compromete o acesso real a esse direito. Entre os principais entraves, destacam-se o desconhecimento das gestantes sobre a existência do serviço, a recusa de profissionais de saúde em realizar o procedimento e, em alguns casos, a própria interrupção da oferta do aborto legal por decisões do poder público, dificultando ainda mais o amparo a meninas e mulheres em situação de extrema vulnerabilidade (Pinto et al., 2024; Dieguez; Cabral, 2024).

Em síntese, considerando as reformas legais, as discussões sobre as construções de gênero, os estudos acerca do ciclo transgeracional de violência, a invisibilidade no estudo da paternidade na adolescência e os direitos garantidos às principais vítimas—seja do casamento infantil, seja da gravidez na adolescência—, este estudo, nas próximas seções, se dedicará a examinar o comportamento desses fenômenos ao longo do tempo, fundamentando a análise nos dados disponíveis.

3. MARCO INSTITUCIONAL

3.1 Legislação

Este estudo tem como objetivo investigar a persistência do casamento infantil e da gravidez na adolescência no Brasil. No entanto, a simples análise desses fenômenos isoladamente e a consideração apenas dos dados mais recentes não são suficientes para uma compreensão plena. Torna-se, portanto, essencial examinar esses fenômenos à luz do Direito brasileiro, a fim de entender como os marcos institucionais e legais podem contribuir para a atenuação ou continuidade desses problemas na sociedade. A seguir, serão apresentadas algumas das principais normativas relacionadas ao objeto de estudo, bem como suas transformações ao longo do tempo.

3.1.1 Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940

Tabela 1 – Quadro sintético: Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940

Dispositivo Legal	Ano	Provisões Alteradas	Resumo da Alteração
Decreto-Lei nº 2.848	1940	Art. 108, incisos VIII e IX	Extinção da punibilidade para crimes contra os costumes, como o estupro, crimes de sedução e corrupção de menores, e crimes de rapto pelo casamento.
Lei nº 7.209	1984	-	Manteve a redação dos incisos, ou seja, a extinção da punibilidade por casamento permaneceu em vigor.
Lei nº 11.106	2005	Dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848	Revogou as hipóteses que permitiam a extinção da punibilidade de crimes sexuais por meio do casamento.
Lei nº 12.015	2009	Art. 213 (redação), introdução do Art. 217-A	Ampliou o conceito de estupro (Art. 213) para incluir "outros atos libidinosos" e criou o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A), protegendo menores de 14 anos, pessoas com deficiência mental ou sem discernimento.
Lei nº 12.015	2009	Art. 218-B, § 2º, I	Ampliou a proteção para menores entre 14 e 18 anos em situações de exploração sexual.
Lei nº 13.718	2018	Art. 217-A, § 5º	Explicitou que o estupro de vulnerável se configura independentemente do consentimento da vítima ou de sua experiência sexual anterior, reforçando a proteção legal.

Fonte: Furtunato (2025).

O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, estabelecia, em seu artigo 108, incisos VIII e IX, a extinção da punibilidade para o acusado de três categorias de crimes, caso esses atos tivessem ocorrido sem violência ou grave ameaça. Essas categorias incluíam crimes contra os costumes, como o estupro, crimes de sedução e corrupção de menores, e crimes de rapto. Em todas essas situações, a punibilidade era extinta pelo casamento. Vale destacar que, mesmo após as alterações introduzidas pela Lei 7.209, de 11 de julho de 1984, a redação dos incisos pertinentes permaneceu em vigor por mais 20 anos.

Art. 108. Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente;

VIII - pelo casamento do agente com a ofendida, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial;

IX - pelo casamento da ofendida com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, salvo se cometidos com violência ou grave ameaça e se ela não requerer o prosseguimento da ação penal no prazo de sessenta dias a contar da celebração;

Somente em 2005, com a edição da Lei 11.106, de 28 de março de 2005, as hipóteses previstas no Decreto-Lei nº 2.848, que extinguiram a punibilidade dos crimes por meio do casamento, foram revogadas. Até esse momento, porém, era possível que vítimas de estupro se casassem com seus agressores para evitar o cumprimento da pena destes últimos. Ademais, vale dizer, o próprio ato de estupro, em si, não era considerado violência suficiente para impedir o casamento, mas meio para legitimá-lo.

Além desse dispositivo, ao longo do tempo, o Decreto-Lei nº 2.848 sofreu novas alterações, como a introdução da Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que alterou a redação do artigo 213, o qual tratava especificamente do estupro. A nova redação ampliou o conceito de "estuprar", incluindo não apenas a conjunção carnal, mas também outros atos libidinosos, quando realizados mediante violência ou grave ameaça.

A mesma lei introduziu o artigo 217-A, que passou a prever punição para quem tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, além de agravar a pena para quem realizar tais condutas com vítimas que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm discernimento suficiente para entender o ato ou resistir à agressão. Esses agravantes são semelhantes ao conceito de estupro de vulnerável, já que envolvem a impossibilidade de consentimento da vítima devido à sua vulnerabilidade, seja pela idade, por doença ou deficiência. A lei também tratou da agravante de condutas que resultam em lesões graves ou morte da vítima, ampliando a gravidade da punição dependendo da consequência do ato cometido, refletindo uma maior preocupação com a proteção de vítimas em situações de vulnerabilidade extrema.

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

§ 2º (VETADO)

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.

§ 4º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Embora em 2009 já tivesse sido introduzida uma preocupação maior com menores de quatorze anos, incluindo agravantes em casos de vulnerabilidade, foi apenas em 2018, por meio da Lei nº 13.718, que se reconheceu o crime de estupro, para vítimas menores de quatorze anos, como independente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriores, refletindo uma mudança significativa na proteção legal contra o abuso sexual infantil.

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.

O mesmo entendimento foi, inclusive, reiterado pela Súmula nº 593 do STJ, conforme:

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. (STJ, 2017)

Apesar dos avanços legislativos, persiste o questionamento sobre a aplicação da lei em casos de relações sexuais com adolescentes entre 14 e 18 anos. Isso se deve à aparente dissonância entre o artigo 217-A do Código Penal, que associa a vulnerabilidade a menores de 14 anos, e o artigo 218-B, que estende essa proteção a menores de 18 anos. Tal divergência não apenas evidencia uma potencial lacuna na legislação brasileira, mas também suscita dúvidas cruciais quanto à validade do consentimento de indivíduos que se encontram acima do limite etário estabelecido pelo artigo 217-A (Campos e Marques, 2025).

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

§ 2º Incorre nas mesmas penas:

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.

Em suma, a análise da evolução legislativa brasileira revela uma intrínseca, embora controversa, conexão entre o casamento e a gravidez, especialmente no contexto da extinção da punibilidade de crimes sexuais. Historicamente, o ordenamento jurídico permitia que o casamento, muitas vezes condicionado à gravidez da vítima, servisse como um mecanismo para anular as consequências penais de atos hediondos, como o estupro. Essa abordagem, que perdurou por décadas, refletia uma visão social e

jurídica que priorizava a 'reparação' da honra e a legitimação de uma união, em detrimento da proteção integral da vítima e da punição do agressor.

Contudo, as sucessivas reformas, notadamente as Leis nº 11.106/2005, nº 12.015/2009 e nº 13.718/2018, representam um marco na desvinculação dessas esferas. A revogação das hipóteses de extinção da punibilidade pelo casamento e a ampliação do conceito de estupro, com especial atenção à vulnerabilidade de menores e pessoas sem discernimento, demonstram uma clara mudança de paradigma. O direito brasileiro, ao longo do tempo, tem se afastado da ideia de que o casamento ou a gravidez podem mitigar a gravidade de crimes sexuais, caminhando em direção a uma proteção mais robusta dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana.

3.1.2 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990)

Tabela 2 – Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990)

Dispositivo Legal	Ano	Previsão Legal	Síntese da Contribuição
Lei nº 8.069 (ECA)	1990	"Proteção integral à criança e ao adolescente" (Art. 1º) e dever compartilhado da família, sociedade e poder público (Art. 4º).	Estabeleceu os princípios basilares da proteção à infância e adolescência no Brasil, servindo como base para futuras legislações.
Lei nº 8.069 (ECA)	1990	Reconhece a criança e o adolescente como "pessoas humanas em processo de desenvolvimento" (Art. 15).	Embora não proíba expressamente o casamento infantil, seu princípio de "desenvolvimento integral" permite inferir que o casamento precoce é prejudicial.
Lei nº 13.257	2016	Garante a todas as mulheres acesso a programas de saúde e planejamento reprodutivo e, a gestantes, atendimento integral humanizado no SUS (Art. 8º).	Incorporou ao ECA o direito à saúde e assistência integral para gestantes, com foco em atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal.
Lei nº 13.509	2017	Assegura à gestante ou mãe adolescente a possibilidade de entregar o filho para adoção, de forma sigilosa, e garante assistência psicossocial (Art. 19-A).	Regulamentou o direito ao sigilo e o processo de entrega voluntária para adoção, oferecendo uma via legal e segura, especialmente para mães adolescentes.
Lei nº 13.798	2019	Instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência (Art. 8º-A).	Focou na prevenção e na disseminação de informações, reconhecendo a necessidade de políticas educativas para a redução da gravidez precoce.

Fonte: Furtunato (2025).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, estabeleceu, desde seu artigo primeiro, a proteção integral à criança e ao adolescente, representando um avanço significativo na salvaguarda dos direitos dessa população e na compreensão de seu papel na sociedade. O ECA definiu, ainda, o dever compartilhado entre a família, a comunidade, a sociedade e o poder público para assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, conforme estabelecido nos artigos 1º e 4º, que priorizam a efetivação de direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, estabeleceu, desde seu artigo primeiro, a proteção integral à criança e ao adolescente, representando um avanço significativo na salvaguarda dos direitos dessa população e na compreensão de seu papel na sociedade. O ECA definiu, ainda, o dever compartilhado entre a família, a comunidade, a sociedade e o poder público para assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, conforme estabelecido nos artigos 1º e 4º, que priorizam a efetivação de direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.

§ 1º O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária.

§ 2º Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher.

§ 3º Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação.

§ 4º Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.

§ 5º A assistência referida no § 4 o deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade.

§ 6º A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.

§ 7º A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm

§ 8º A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos.

§ 9º A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puerpera que não comparecer às consultas pós-parto.

§ 10. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança.

A Lei nº 13.509, de 19 de dezembro de 2017, reforçou essa proteção ao assegurar à gestante ou mãe adolescente a possibilidade de entregar o filho para adoção antes ou após o nascimento, prevendo o sigilo sobre a entrega e estabelecendo o acompanhamento institucional da convivência da criança com a mãe adolescente. Os dispositivos do ECA, como os artigos 19 e 19-A, garantem que a gestante ou mãe seja ouvida por equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que encaminha relatório à autoridade judiciária, possibilitando decisões baseadas no

interesse da criança e na autonomia da mãe, em consonância com o direito ao sigilo, à saúde e ao desenvolvimento integral da criança.

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

§ 5º Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional.

§ 6º A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar.

Art. 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude.

§ 1º A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2º De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3º A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 25 desta Lei, respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 4º Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 5º Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o § 1º do art. 166 desta Lei, garantido o sigilo sobre a entrega. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 6º Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe, e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la.

§ 7º Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 (quinze) dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência.

§ 8º Na hipótese de desistência pelos genitores - manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional - da entrega da criança após o

nascimento, a criança será mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 9º É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no art. 48 desta Lei.

§ 10. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do dia do acolhimento.

Mais recentemente, a Lei nº 13.798, de 3 de janeiro de 2019, instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com o objetivo de disseminar informações preventivas e educativas para reduzir a incidência da gravidez precoce, além de reforçar a necessidade de atendimento especializado e humanizado às adolescentes gestantes durante toda a gestação, parto e período pós-natal.

Art. 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.

Embora o ECA não faça menção expressa à proibição do casamento infantil, reconhece crianças e adolescentes como indivíduos em desenvolvimento, permitindo inferir que uniões precoces podem prejudicar seu pleno desenvolvimento. O artigo 15 do Estatuto garante liberdade, respeito e dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, reiterando sua condição de sujeitos de direitos civis, humanos e sociais.

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Em síntese, o ECA regulou de forma abrangente os direitos inerentes à infância e adolescência, estabelecendo deveres e responsabilidades para garantir proteção integral desde o nascimento até os dezoito anos. Sua contribuição fundamentou

mudanças legislativas subsequentes, fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral, à proteção da gestante e mãe adolescente e à prevenção da gravidez precoce, demonstrando a centralidade do princípio do melhor interesse da criança e da adolescente nas normas brasileiras.

3.1.3 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda)

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), criado em 1991 pela Lei nº 8.242, constitui-se como um órgão colegiado permanente e de caráter deliberativo, integrante do Ministério dos Direitos Humanos. Como instrumento de gestão compartilhada entre governo e sociedade civil, o Conanda tem como objetivo definir as diretrizes da Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

Art. 3º A Política Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - PNEVSCA e o Plano Decenal Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes PDNEVSCA - integram o conjunto composto pela Política Nacional e pelo Plano Decenal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

As decisões do Conanda se tornam públicas por meio das resoluções, isto é, normas elaboradas de forma coletiva durante as assembleias e divulgadas no Diário Oficial da União. Suas resoluções, vale dizer, possuem força normativa, ou seja, devem ser cumpridas integralmente, considerando a natureza do Conselho.

Longe do objetivo de esgotar todas as resoluções sobre o tema, o presente estudo analisou as duas resoluções com o propósito de exemplificar a direção adotada por formuladores de políticas públicas no desenho de estratégias que assegurem os direitos previstos pelo ECA, assim como, o diálogo entre organizações da sociedade civil e o Poder Executivo.

A Resolução nº 258 de 2024, por exemplo, trata o casamento e a gravidez na adolescência com grande seriedade. O Artigo 4º da referida resolução estabelece que uniões de fato na infância e adolescência, bem como qualquer união estável ou

casamento com menores de 16 anos, são ilegais e constituem uma violação dos direitos humanos.

Art. 4º Uniões de fato na infância e na adolescência constituem violação aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes.

§1º É ilegal toda união estável ou casamento com criança ou adolescente menor de 16 anos, nos termos do art. 3º do Código Civil.

§2º É dever do Poder Público estabelecer ações de conscientização social para evitar e reduzir o número de uniões forçadas com crianças e adolescentes.

Chama atenção, em diálogo com o Projeto de Lei 728/2023, que será posteriormente analisado neste estudo, a previsão elaborada pelo Conselho de equiparar à união estável as mesmas condições aplicáveis ao casamento. Isso se mostra relevante, pois, apesar de a resolução possuir força normativa, a percepção quanto à legalidade ou ilegalidade dessa equiparação não é unânime, como se observa na fundamentação do referido Projeto de Lei frente ao caráter vinculativo das decisões proferidas pelo Conselho.

Adicionalmente, a Resolução nº 265 de 2025 reconhece a gravidez como uma questão que demanda atenção, tanto do ponto de vista preventivo, por meio de garantias como o direito à informação e à educação sexual, quanto do ponto de vista de suporte às meninas que já são mães, oferecendo recursos para que possam tomar decisões conforme seus interesses e compreensão sobre suas próprias condições. A Resolução em questão prevê, especificamente, a garantia legal do direito à interrupção da gestação em casos de violência sexual, além de enquadrar essas meninas como prioridade absoluta nas políticas de saúde.

Art. 8º A PNEVSCA e PDNEVSCA observarão os seguintes princípios e garantias, nos seguintes termos:

I - Relativos à cidadania infantojuvenil:

a) reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, com direito à proteção integral da vida, ao reconhecimento de sua autonomia progressiva, à dignidade e direitos humanos e fundamentais;

c) direito de serem escutados de forma respeitosa e não revitimizante;

d) consideração de crianças e adolescentes como prioridade absoluta nas políticas e ações públicas;

f) direito à informação e à educação sexual abrangente que possibilite a identificação, prevenção e notificação de violências, e que promova o desenvolvimento de crianças e adolescentes como sujeitos capazes de construir relações sociais mais saudáveis, equânimes e livres de violência de gênero e de opressões de qualquer natureza, incluindo as baseadas em raça, etnia, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, crença religiosa, classe social e outras formas de discriminação;

g) direito de acesso à interrupção legal da gestação para vítimas de violência sexual, com acolhimento digno com abordagem de direitos humanos, baseado em evidências técnicas e científicas, sem atrasos, e sem constrangimento ou imposição de exigências indevidas, conforme a legislação vigente;

h) direito de não ser submetida a gravidezes forçadas na infância e adolescência, especialmente diante dos dados alarmantes de partos entre crianças e adolescentes decorrentes de estupro de vulnerável, bem como dos riscos à saúde, à vida e à cidadania associados a essa condição;

II - Relativos às intervenções:

l) direito de acesso integral a todos os serviços disponíveis para o enfrentamento dos impactos físicos, psicológicos e sociais decorrentes da violência sexual, incluindo acompanhamento psicológico, profilaxia de emergência, prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), acesso à anticoncepção de emergência e à interrupção legal da gestação.

Art. 10. As diretrizes gerais da PNEVSCA deverão orientar a atuação dos entes federativos na formulação e execução de suas políticas públicas, observando-se, entre outras, as seguintes:

XIX- garantia de acesso à interrupção legal da gestação nos casos previstos em lei, bem como à profilaxia pós exposição de risco (PEP) e cuidados psicoemocionais, especialmente em decorrência de violência sexual, com acolhimento adequado, orientação sobre os direitos da vítima e encaminhamento para os serviços especializados de saúde;

(...)

3.1.4 Mudanças e persistências nas Leis 10.406/2002 e 13.811/2019: O Casamento Infantil no Brasil

Tabela 3 – Quadro sintético: Leis 10.406/2002 e 13.811/2019

Dispositivo Legal	Ano	Conteúdo da Disposição
Art. 1.517, Código Civil	2002	O casamento é permitido a partir dos 16 anos, desde que com autorização dos pais ou representantes legais.
Art. 1.520 (redação original), Código Civil	2002	Excepcionalmente, era permitido o casamento de menores de 16 anos para evitar pena criminal ou em caso de gravidez.
Art. 1.550, II, Código Civil	2002	O casamento de menor em idade núbil sem autorização de seus representantes legais é anulável.
Art. 1.551, Código Civil	2002	Não se anula, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez.
Art. 1.560, § 1º, Código Civil	2002	O direito de anular o casamento de menores de 16 anos extingue-se em 180 dias.
Art. 1.520 (nova redação), Lei nº 13.811	2019	Representa a principal alteração legislativa, eliminando as exceções anteriores contidas no artigo 1.520. No entanto, a lei manteve os demais artigos com disposições expressas sobre a possibilidade e regulamentação da anulação dessas uniões.

Fonte: Furtunato (2025).

A Lei nº 10.406, de 2002, que institui o Código Civil brasileiro, estabelece diretrizes fundamentais acerca da capacidade civil para a prática de atos jurídicos, incluindo o matrimônio. Em seu artigo 3º, a referida legislação qualifica os indivíduos menores de dezesseis anos como absolutamente incapazes. Tal condição implica a impossibilidade de exercerem pessoalmente a maioria dos atos da vida civil, que compreendem ações com repercussões jurídicas, como a celebração de contratos, a aquisição de bens imóveis ou, especificamente, a contração de matrimônio.

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos (Brasil, 2015).

Usualmente, a legislação estabelece a aquisição da plena capacidade para a prática de tais atos ao indivíduo que completa dezoito anos. Contudo, o artigo 5º do mesmo Código Civil apresenta uma exceção notável: a incapacidade de um menor pode

cessar antecipadamente, mediante a celebração do matrimônio. Dessa forma, o casamento opera como um instituto capaz de antecipar a maioridade legal para o jovem.

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

II - pelo casamento (Brasil, 2002);

Em conformidade com essa premissa, o artigo 1.517 do Código Civil faculta a celebração do matrimônio a partir dos dezesseis anos de idade. Contudo, impõe-se como condição *sine qua non* a obtenção da autorização de ambos os genitores ou de seus representantes legais. Tal anuência é indispensável até que o nubente atinja a maioridade civil, aos dezoito anos. Na hipótese de divergência entre os responsáveis, o artigo 1.631 prevê a possibilidade de intervenção judicial para dirimir o conflito.

Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.

Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 1.631.

Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.

Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo (Brasil, 2002).

O artigo 1.520 do Código Civil, de suma importância para este estudo, atualmente estabelece a proibição do casamento para menores de 16 anos, em consonância com o artigo 1.517. Contudo, a redação atual, que veda qualquer hipótese de casamento abaixo dessa idade, é resultado de uma alteração promovida em 2019 pela Lei nº 13.811. Antes dessa modificação, o dispositivo legal previa duas exceções que

permitiam o casamento de menores de 16 anos: para evitar a punição criminal ou em situações de gravidez.

Art. 1.520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no art. 1.517 deste Código (Brasil, 2019).

Art. 1.520. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil (art. 1.517), para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez (Brasil, 2002);

Não obstante a modificação introduzida pela Lei nº 13.811, o Código Civil ainda contém dispositivos que denotam permissividade ou que dificultam a anulação de casamentos envolvendo menores de 16 anos. A título de exemplo, o artigo 1.550 estabelece a possibilidade de anulação do matrimônio contraído por menor sem a devida autorização parental. Contudo, o artigo 1.551, em disposição subsequente, institui uma exceção a essa regra, impedindo a anulação do casamento por motivo de idade caso a menor esteja grávida. O artigo 1.552, por sua vez, reitera a prerrogativa de anular casamentos de menores de 16 anos.

Art. 1.550. É anulável o casamento:

I - de quem não completou a idade mínima para casar;

II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal (Brasil, 2002);

Art. 1.551. Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez (Brasil, 2002).

Art. 1.552. A anulação do casamento dos menores de dezesseis anos será requerida:

I - pelo próprio cônjuge menor;

II - por seus representantes legais;

III - por seus ascendentes (Brasil, 2002).

Adicionalmente, o artigo 1.553 confere ao menor que contraiu matrimônio antes de atingir a idade legalmente permitida a faculdade de ratificar o casamento após alcançar a idade devida. O artigo 1.555, por sua vez, estabelece um prazo para que o menor, que se casou sem a autorização dos pais, possa pleitear a anulação do matrimônio. Contudo, o parágrafo segundo deste mesmo artigo impede a anulação do

casamento caso os representantes legais do menor tenham assistido à celebração ou, de alguma forma, manifestado sua aprovação à união.

Art. 1.553. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento, com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial.

Art. 1.555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em cento e oitenta dias, por iniciativa do incapaz, ao deixar de sê-lo, de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários.

Finalmente, o artigo 1.560, em seu parágrafo primeiro, suprime o direito de anular o casamento de menores de dezesseis anos, tanto para os próprios menores quanto para seus responsáveis legais.

Art. 1.560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração, é de:

§ 1º Extingue-se, em cento e oitenta dias, o direito de anular o casamento dos menores de dezesseis anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade; e da data do casamento, para seus representantes legais ou ascendentes.

Em síntese, apesar de decorridos mais de seis anos da alteração legislativa que vedou o casamento de menores de dezesseis anos, a legislação brasileira ainda apresenta disposições que denotam complacência ou que dificultam a dissolução de uniões envolvendo crianças e adolescentes. Ademais, a permanência de dispositivos que preveem a possibilidade de anulação do casamento propaga o entendimento de que, em essência, a normativa brasileira ainda admite a existência dessas uniões, tornando imperativo compreender o impacto dessas brechas na persistência do fenômeno estudado.

3.2 Projetos de Lei

A presente seção tem como objetivo analisar as principais proposições legislativas que têm intensificado o debate sobre temas cruciais no direito brasileiro, como o casamento entre menores, a gravidez na adolescência e o aborto legal. Não se trata de um levantamento exaustivo de todos os projetos de lei existentes, mas sim de uma

indicação das orientações majoritárias e dos principais entraves e avanços no campo da discussão desses fenômenos. O debate sobre as condições do casamento entre menores, por exemplo, é marcado por propostas que buscam, por um lado, aprimorar a normativa atual e eliminar as lacunas remanescentes da reforma de 2019 (Lei nº 13.811), e, por outro, contornar os avanços legislativos mais recentes, prevendo novamente a possibilidade de casamento para menores abaixo da idade núbil.

No que concerne à gravidez na adolescência e ao aborto legal, a análise se concentrará em demonstrar as inclinações do poder legislativo frente a este tema de suma relevância para a vida de milhares de meninas que enfrentam as consequências da gestação precoce. A inclusão do aborto legal justifica-se pela sua íntima relação com a gravidez durante o período da adolescência, uma vez que os projetos de lei a serem abordados invocam não apenas o direito do nascituro, mas também os direitos das meninas mães. Ademais, é crucial considerar os casos de gravidez em meninas com idade inferior a 14 anos, que, além de se enquadrarem como gravidez na adolescência e permitirem o aborto legal, configuram estupro de vulnerável na normativa atual.

Para a seleção dos Projetos de Lei (PLs) analisados neste estudo, priorizamos aqueles que, de forma mais incisiva, buscam alterar, mesmo que indiretamente, as normativas vigentes. Na seção dedicada ao casamento infantil, foram incluídos projetos que refletem uma inclinação majoritária à flexibilização das condições para a união entre menores. Já na segunda seção, focada na gravidez na adolescência e no aborto legal, a seleção recaiu sobre propostas que se posicionam majoritariamente contrárias à prática do aborto legal, cuja previsão normativa remonta a mais de 80 anos no Decreto-Lei nº 2.848. O objetivo, em ambos os casos, é descrever as razões e justificativas mais recorrentes que fundamentam essas escolhas políticas, com objetivo de compreender, futuramente, seus impactos na redução ou persistência no número de casos envolvendo ambos os fenômenos.

3.2.1 Casamento Infantil

Tabela 4 – Quadro sintético: Projetos de lei sobre casamento infantil

Projeto de Lei	Proposta	Justificativa / Impacto
PL n.º 195/2024	Altera os artigos 1.548 e 1.552 para estabelecer a nulidade do casamento de menores de 16 anos e revogar dispositivos que permitem a anulação em casos de gravidez.	Fortalecer a normativa de 2019, eliminando as lacunas que historicamente perpetuaram o casamento infantil, e harmonizar a legislação.
PL n.º 728/2023	Altera o artigo 1.723, visando aplicar os mesmos requisitos de idade do casamento à união estável, proibindo-a para menores de 16 anos.	Preencher uma lacuna legal, evitando que a união estável seja usada como forma de legitimar relações com adolescentes e isentar agressores de crimes.
PL n.º 404/2021	Acrescenta o artigo 1.517-A, visando dispensar a autorização dos pais para o casamento de menores a partir de 16 anos que já sejam emancipados.	Argumenta que jovens emancipados, sendo capazes para os atos da vida civil, devem ser considerados plenamente capazes para contrair matrimônio.
PL n.º 5011/2023	Altera o artigo 1.517 para exigir a autorização de apenas um dos pais (em vez de ambos) para o casamento de menores de 16 a 18 anos.	Busca flexibilizar a exigência de consentimento parental, visando equilibrar a autonomia do adolescente com a proteção legal.

Fonte: Furtunato (2025)

Inicialmente, um dos projetos que se alinha a intenção de fortalecimento da normativa atual é o PL n.º 195/2024, da Deputada Federal Laura Carneiro. Ele propõe alterações nos artigos 1.548 e 1.552 do Código Civil, com o objetivo de estabelecer a nulidade do casamento de quem não atingiu a idade núbil, em conformidade com o artigo 1.517.

Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.

Art. 1.548. É nulo o casamento contraído:

I - (Revogado) ;

II - por infringência de impedimento.

Art. 1.552. A anulação do casamento dos menores de dezesseis anos será requerida:

I - pelo próprio cônjuge menor;

II - por seus representantes legais;

III - por seus ascendentes.

Além disso, busca revogar dispositivos do Código Civil que tratam da anulabilidade do casamento por não ter atingido a idade mínima e da não anulação do casamento em casos de gravidez (Art. 1.550, I; Art. 1.551; Art. 1.553; Art. 1.555, caput e §§ 1º e 2º).

Art. 1.550. É anulável o casamento:

I - de quem não completou a idade mínima para casar;

Art. 1.551. Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez.

Art. 1.553. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento, com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial.

Art. 1.555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em cento e oitenta dias, por iniciativa do incapaz, ao deixar de sê-lo, de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários.

§ 1º O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade, no primeiro caso; a partir do casamento, no segundo; e, no terceiro, da morte do incapaz.

§ 2º Não se anulará o casamento quando à sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz, ou tiverem, por qualquer modo, manifestado sua aprovação.

A razão principal é harmonizar o Código Civil com a Lei nº 13.811/2019, transformando a anulabilidade em nulidade e eliminando a possibilidade de a gravidez impedir a anulação, uma brecha que historicamente perpetuou o casamento infantil. A proposta se baseia em pesquisas que correlacionam o casamento infantil com baixas taxas de matrícula e aumento da violência doméstica contra meninas.

Ocorre, todavia, que, em virtude da proibição de caráter “absoluto” que restou assentada na nova redação do art. 1.520 do Código Civil, a consequência jurídica lógica que caberia ser prevista, em caso de casamento de quem não atingiu a idade núbil nos termos do mencionado código, não seria meramente a anulação do ato, mas sim a nulidade respectiva, tal como se dá quando há infringência de impedimento para casar (por força do disposto no art. 1.548, caput e respectivo inciso II, do aludido código).

(PL 195, 2024)

Na mesma esteira do PL 195/2024, o PL n.º 728/2023, da Deputada Federal Clarissa Tércio, visa incluir um novo parágrafo (§3º) no artigo 1.723 do Código Civil,

estabelecendo que, para o reconhecimento da união estável, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para o casamento, constantes nos artigos 1.517 ao 1.520.

Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.

Art. 1.520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no art. 1.517 deste Código

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A ideia é aplicar os requisitos do casamento à união estável, argumentando que a ausência de uma idade mínima para a união estável agrava conflitos e a judicialização, afetando a proteção estatal aos adolescentes. O projeto ressalta que a legislação penal e o ECA já reconhecem a vulnerabilidade do adolescente, e que a atividade sexual exige responsabilidade devido a suas consequências, mencionando o crime de estupro de vulnerável (menor de 14 anos).

Como dito alhures, apesar de o Código Civil ter expressamente estipulado a idade mínima de 16 anos para a emancipação pelo casamento, não há norma que determine uma idade mínima para o reconhecimento da união estável, ainda que alguns apliquem a analogia. Esse fato tem sido alvo de controvérsia, pois meninas vítimas de estupro, ou seja, meninas menores de 14 anos que tiveram relação sexual, por vezes, apontam o instituto da União Estável, a fim de isentar o agente do crime.

(PL 728, 2023)

Adicionalmente, o PL menciona ainda uma decisão proferida no REsp n. 1.854.376/SC, sob relatoria do Ministro Rogério Schietti, conforme:

Com efeito, o fato de a Vítima ter passado a viver em união estável com o Recorrido, com apenas 14 anos de idade, apenas reforça o contexto de sexualização precoce no qual se encontra inserida. Nesse sentido, conforme entendimento da Sexta Turma em caso similar, "o fato de a vítima haver vivido em comunhão estável e, inclusive, engravidado (com posterior aborto espontâneo) nada mais revela que ela entrou para infeliz e elevada estatística do casamento e gravidez precoces do nosso país, que ocupa um dos primeiros lugares no ranking mundial. Os predicativos da vítima lançados para eximir o réu de sua responsabilidade penal revelam, em verdade, o abandono do Estado em relação à vítima, que não recebeu a devida proteção, por meio de políticas públicas, para evitar sua chegada prematura ao destino do casamento e da maternidade (AgRg no REsp n. 1.854.376/SC, relator

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020).

De outro lado, há projetos que buscam “equilibrar” a proteção com a autonomia do adolescente, um exemplo é o PL n.º 404/2021, do Ex-Deputado Federal Carlos Bezerra, que busca acrescentar o artigo 1.517-A ao Código Civil, estabelecendo que a autorização dos pais para o casamento de menores a partir de dezesesseis anos é desnecessária se o menor for emancipado. Ademais, prevê ainda, que a dispensa da autorização parental também se aplicaria à celebração de união estável.

Parece-nos lógico que o jovem emancipado, capaz para os atos da vida civil, deve ser considerado como plenamente capaz para contrair matrimônio, independentemente de autorização dos pais.

E, também, pelo mesmo raciocínio, isso deve ser aplicado ao menor emancipado que pretenda contrair união estável, visto esta ser reconhecida pela Constituição Federal como entidade familiar e equiparada ao casamento em diversos diplomas legais.

(PL 404, 2021)

Argumenta-se, para tanto, que um jovem emancipado, sendo capaz para os atos da vida civil, deve ser considerado plenamente capaz para contrair matrimônio e união estável sem a necessidade de autorização dos pais, equiparando a união estável ao casamento para esses fins.

Em uma linha de flexibilização ainda mais ousada, o PL n.º 5011/2023, de autoria do Deputado Federal Fernando Máximo, propõe uma nova redação para o artigo 1.517 do Código Civil. Este projeto visa permitir o casamento de indivíduos que atingiram a idade núbil (dezesesseis anos) com a autorização de apenas um dos pais ou de seus representantes legais, em contraste com a exigência atual de consentimento de ambos.

Art. 2º O art. 1.520 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de apenas 1 (um) dos pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil”.

(PL 5011, 2023)

O projeto busca “equilibrar” a autonomia dos jovens com a necessidade de proteger seus direitos e interesses, flexibilizando a exigência de consentimento parental sem anular as demais exigências legais para o matrimônio.

O presente Projeto de Lei visa estabelecer uma regulamentação específica para autorizar o casamento de menores de 18 anos a partir dos 16 anos, desde que haja o consentimento de um dos pais ou responsáveis legais, apenas. Esta iniciativa é fundamentada na necessidade de proporcionar aos jovens a possibilidade de tomar decisões relativas ao casamento, ao mesmo tempo em que se mantém salvaguardas para proteger seus direitos e interesses.

A adolescência é um período de transição em que os indivíduos começam a assumir responsabilidades e tomar decisões que impactarão o seu futuro. Compreendendo que a idade mínima para casamento é estabelecida em muitos sistemas legais, acreditamos que é pertinente oferecer aos jovens a oportunidade de se casar a partir dos 16 anos, desde que tenham o consentimento de pelo menos um dos pais ou responsáveis legais. Esta abordagem procura equilibrar a autonomia dos jovens com a necessidade de proteger seu bem-estar.

(PL 5011, 2023)

Em síntese, o panorama legislativo brasileiro referente ao casamento infantil revela um embate de visões sobre a proteção de crianças e adolescentes. De um lado, há uma corrente que busca consolidar os avanços recentes na vedação do casamento de menores, eliminando as lacunas deixadas por reformas anteriores. Projetos alinhados a essa perspectiva propõem a nulidade de tais uniões e a revogação de dispositivos que, historicamente, permitiam exceções, como em casos de gravidez. A justificativa central para essa abordagem reside na proteção integral do menor, baseada em evidências que correlacionam o casamento infantil a impactos negativos na educação e ao aumento da violência doméstica contra meninas. A equiparação dos requisitos da união estável aos do casamento também se insere nesse esforço de estender a proteção legal a todas as formas de união que envolvam adolescentes.

Contrariamente a essa tendência de maior rigor, surgem proposições que visam flexibilizar as condições para o casamento de adolescentes. Essas iniciativas buscam, por exemplo, dispensar a autorização parental para menores emancipados ou permitir o consentimento de apenas um dos pais. As justificativas para essa flexibilização frequentemente invocam a autonomia crescente do adolescente e a necessidade de equilibrar a proteção legal com a capacidade civil dos jovens. No entanto, essa abordagem levanta questionamentos sobre o risco de reabrir brechas que poderiam

comprometer a proteção já conquistada, especialmente em um contexto em que a vulnerabilidade de crianças e adolescentes ainda é uma preocupação central.

3.2.2 Gravidez na Adolescência e Aborto Legal

Tabela 5 – Quadro sintético: Projetos de lei sobre gravidez e aborto legal

Projeto de Lei	Proposta	Justificativa / Impacto
PL n.º 1904/2024	Altera o Código Penal, equiparando o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, mesmo em casos de estupro.	Defende a proteção da vida do nascituro, que é presumidamente viável após 22 semanas, argumentando que o direito à vida não pode ser relativizado.
PL n.º 3102/2025	Obriga a afixação de placas informativas em unidades de saúde sobre os riscos do aborto e a opção de entrega do bebê para adoção.	Foca no direito à informação, com o objetivo de desincentivar a prática do aborto e promover a adoção como alternativa.
PL n.º 4109/2024	Institui o mês "Dezembro Branco" para evitar o aborto.	Reafirma o direito à vida como pilar fundamental dos direitos humanos e busca promover a conscientização sobre o tema.
PLO 848/2019	Altera o ECA para tornar obrigatória a divulgação periódica, por empresas de comunicação, de informações sobre os riscos do aborto e a gravidez na adolescência.	Aborda a alta taxa de gravidez adolescente e os riscos do aborto para a saúde da mulher, incentivando a educação sexual e reprodutiva.
PL n.º 965/2022	Altera o Código Penal para criminalizar a remoção de preservativo sem consentimento ("stealthng"), com pena de 1 a 4 anos.	Tipifica uma nova forma de violência sexual, protegendo a autonomia da vítima e criminalizando uma conduta que pode resultar em gravidez indesejada.

Fonte: Furtunato (2025).

Em primeiro momento, o PL n.º 1904/2024, de autoria do Deputado Sóstenes Cavalcante, propõe alterações significativas no Código Penal Brasileiro, visando equiparar o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, mesmo em casos de gravidez resultante de estupro. As alterações sugeridas impactam os artigos 124, 125, 126 e 128 do Código Penal. A justificativa central reside na interpretação de que a viabilidade fetal, presumida após 22 semanas, transforma o procedimento em um ato contra a vida do nascituro, e que a excludente de punibilidade para casos de estupro não deveria se aplicar após esse período.

Se o nascituro é uma pessoa, como foi reconhecido pelo legislador, jamais o legislador admitiria que houvesse um direito de matar uma pessoa inocente para resolver um problema de segunda pessoa, por mais grave que fosse, causado por uma terceira pessoa.

(PL 1904, 2024)

Argumenta-se que o Código Penal de 1940 já considerava o nascituro uma pessoa e que a vida protegida é a do feto, além de criticar a expansão dos serviços de aborto legal e a interpretação de que o direito à vida não seria absoluto.

Na mesma linha, o PL n.º 3102/2025, da Deputada Federal Clarissa Tércio, não busca alterar artigos específicos de leis existentes, mas sim criar uma nova obrigação: a afixação de placas informativas sobre os riscos e consequências do aborto em diversas unidades de saúde. Os cartazes, conforme a redação do Projeto de Lei, deverão conter informações sobre os riscos físicos e emocionais do aborto para a mulher, a destinação do nascituro como resíduo hospitalar e a opção da entrega voluntária para adoção.

Art. 2º Os cartazes ou placas informativas deverão conter, de forma clara, objetiva e com base em evidências científicas, os seguintes dizeres:

I – "O aborto pode causar consequências sérias à saúde da mulher, incluindo infecções, hemorragias, infertilidade, complicações futuras na gestação, sofrimento emocional, depressão e até risco de morte.";

II – "Você sabia que, nos procedimentos de aborto, o nascituro é descartado como resíduo hospitalar?";

III – "A legislação brasileira garante o direito à entrega voluntária do bebê para adoção de forma sigilosa. Há apoio psicológico, médico e social à disposição. Dê uma chance à vida!"

(PL 3102, 2025)

A justificativa foca no direito à informação da população e na promoção de uma discussão transparente sobre o tema, citando estudos que correlacionam o aborto a riscos para a saúde mental da mulher.

Pesquisas científicas relacionam o aborto a um maior risco de doenças mentais. Um artigo publicado no British Journal of Psychiatry em 2011, por exemplo, revisou 22 estudos sobre os efeitos do aborto na saúde mental feminina. A conclusão foi a de que o risco de doenças mentais é 81% maior em mulheres que fizeram um aborto. A revisão também destacou que mulheres que abortam têm 34% mais chance de sofrerem ansiedade, 37%

mais de depressão, 110% de risco de se tornarem alcoólatras e 115% mais risco de tentarem suicídio.

(PL 3102, 2025)

Complementarmente, o PL n.º 4109/2024, do Deputado Federal Allan Garcês, propõe a instituição do mês "Dezembro Branco", dedicado à promoção e celebração da vida e a ações para evitar o aborto. A iniciativa prevê campanhas de esclarecimento, educação e prevenção, com foco na saúde reprodutiva e na valorização da vida, além de eventos educativos em hospitais e iluminação de locais públicos na cor branca. A justificativa ressalta a importância da reflexão sobre a vida, o aumento dos abortos legais no SUS e a necessidade de educação e alternativas seguras, reafirmando o direito à vida como um pilar fundamental dos direitos humanos.

Dados do Ministério da Saúde obtidos pela CNN mostram que os casos de abortos legais realizados pelo SUS aumentaram 71% nos últimos cinco anos. Em 2018, foram realizados 1.570 procedimentos, enquanto em 2023 esse número saltou para 2.687, resultando em cerca de sete abortos por dia na rede pública, o que significa que, em média, um procedimento é realizado a cada três horas e meia.

(...)

Filosoficamente, o direito à vida é um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, sendo inclusive garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 3º, que afirma que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, devendo tal premissa ser reafirmada em políticas públicas que assegurem a proteção da vida, desde a fecundação até a morte natural, refletindo nosso compromisso com a dignidade humana em todas as suas fases.

(PL 4109, 2024)

O Projeto de Lei Ordinária 848/2019, do Senador Eduardo Girão, busca alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para tornar obrigatória a divulgação periódica de informações educativas e preventivas sobre a gravidez na adolescência e os riscos do aborto por empresas de comunicação. A justificativa aponta para a alta taxa de gravidez adolescente no Brasil e seus impactos na saúde das meninas e de seus filhos, defendendo a educação sexual e reprodutiva como estratégia de prevenção. Além disso, detalha os métodos de aborto e seus riscos para a saúde da mulher, citando estudos que indicam maior chance de transtornos mentais e riscos físicos.

Trataremos agora dos riscos que o aborto traz para a mãe que o pratica, ato este que não é uma violência apenas contra a vida da criança que está se formando, mas também uma agressão contra a saúde da mulher que opta por essa saída desesperada, muitas vezes, pressionada pelo próprio parceiro. Segundo o artigo científico publicado no *British Journal of Psychiatry* (2011), mulheres que cometem aborto têm 34% mais chances de desenvolver transtornos de ansiedade, 37% de depressão, 110% de aumento de risco do abuso do álcool, 220% do uso de maconha e 155% mais chances de suicídio. Além de disso existem outros riscos, como: inflamações nas trompas e no útero que podem se espalhar por todo corpo, colocando em risco a sua vida, perfuração do útero, retenção de restos de placenta levando até a danos irreversíveis no aparelho reprodutor causando esterilidade. Comportamentos autopunitivos e transtornos alimentares, dentre tantos outros problemas psicológicos, se fazendo necessário, na menor das hipóteses, um acompanhamento psiquiátrico por anos a fio para melhorar a qualidade de vida.

(PLO 848, 2019)

Finalmente, no âmbito das proposições normativas que buscam discutir a proteção dos direitos sexuais e reprodutivos, destaca-se o Projeto de Lei (PL) nº 965, de 2022, de autoria do Deputado Delegado Marcelo Freitas. Este PL tem como objetivo principal alterar o Código Penal Brasileiro para tipificar o ato de remoção proposital de preservativo, sem o consentimento do parceiro ou da parceira, prática conhecida como "stealththing". Apresentado em 19 de abril de 2022, o projeto propõe a inclusão de um novo artigo, o Art. 215-B, que criminaliza a remoção intencional do preservativo durante o ato sexual, ou a omissão de sua colocação, sem o consentimento da outra pessoa, prevendo pena de reclusão de 1 a 4 anos, "se o ato não constituir crime mais grave".

O que se pretende com o presente projeto de lei é a tipificação da conduta de ter relação sexual com alguém, de forma diferente da consentida, por meio de uma verdadeira enganação ou ato que contrarie ou distorça a vontade da vítima. Ainda que a relação tenha sido, inicialmente, consentida, a partir do momento em que o autor retira ou deixa de colocar o preservativo, sem o consentimento da outra pessoa, muda a situação de fato, passando a relação sexual a ser abusiva, por não contar com o consentimento da parceira ou do parceiro.

(PL 965, 2022)

A justificativa para a proposta reside na necessidade de tipificar uma conduta que, embora a relação sexual possa ter sido inicialmente consentida, distorce a vontade da vítima ao alterar as condições de segurança e consentimento, tornando a relação abusiva.

Sem uma legislação específica tratando do tema, pessoas que, de fato, são abusadas sexualmente, continuarão sem o amparo que deveriam receber de nossa sociedade.

(PL 965, 2022)

Em conclusão, o cenário legislativo brasileiro concernente ao aborto legal e a gravidez na adolescência é marcado por um debate polarizado e um entrave significativo entre propostas que visam flexibilizar ou, inversamente, endurecer a normativa existente. De um lado, há uma inclinação clara para a restrição do aborto legal, buscando equiparar o procedimento realizado após determinado período de gestação ao crime de homicídio, mesmo em casos de estupro. Essa corrente legislativa, que também propõe a obrigatoriedade de informações sobre os riscos do aborto e a promoção de campanhas pela vida, reflete uma priorização da proteção do nascituro e busca desincentivar a prática do aborto, mesmo dentro das balizas legais atuais. As justificativas para essas propostas frequentemente invocam a sacralidade da vida desde a concepção e os supostos riscos físicos e psicológicos do aborto para a mulher, buscando, em última instância, enrijecer a atuação da normativa sobre o aborto legal.

Contrariamente a essa tendência restritiva, outras proposições, embora não tratem diretamente do aborto, introduzem novas categorias de violência sexual, como a remoção proposital de preservativo sem consentimento. Ao tipificar essas condutas, tais projetos não apenas reconhecem novas formas de violação da autonomia sexual, mas, implicitamente, abrem caminho para que casos decorrentes dessas práticas possam, eventualmente, ensejar novas hipóteses para a realização do aborto legal, caso resultem em gravidez indesejada. Esse contraste evidencia o entrave no debate legislativo: enquanto uma parte do Congresso busca limitar as condições para o aborto legal, outra avança na proteção da autonomia sexual e na criminalização de condutas que podem levar a gestações não consentidas, potencialmente ampliando o escopo de situações que justificariam o acesso ao aborto legal. Esse embate reflete as profundas divergências ideológicas e éticas presentes na sociedade brasileira sobre a vida, a autonomia feminina e a proteção de vítimas de violência sexual.

3.3 Casos Anedóticos

Esta seção tem por objetivo apresentar casos noticiados envolvendo menores em situação de casamento ou gravidez, a fim de, em conjunto com a legislação, as proposições legislativas e as orientações políticas, completar o panorama social. Assim como nas seções anteriores, ressalta-se que não se pretende realizar um levantamento exaustivo dos casos noticiados, mas sim evidenciar a persistência desses fenômenos na atualidade, para além da produção acadêmica e dos dados disponíveis.

Um caso recente, divulgado pela Folha de São Paulo em 23 de julho de 2025, acerca do óbito de uma menina de 12 anos em Minas Gerais após um parto, emerge como um ponto focal para a análise da gravidez na infância e adolescência no Brasil. A ocorrência elucida múltiplas vulnerabilidades e a urgência de uma abordagem multidisciplinar para a compreensão e mitigação desses eventos.

No que tange aos aspectos observáveis no caso, notou-se a ausência de acompanhamento pré-natal, um componente crítico para a saúde materno-infantil, especialmente em gestações consideradas de alto risco, como as que incidem sobre crianças e adolescentes. Adicionalmente, o relatório jornalístico destacou a tardia tomada de conhecimento da gestação pela família, ocorrida apenas uma semana antes da internação e consequente óbito da menina. Tal dado sublinha desafios inerentes à comunicação intrafamiliar e à detecção precoce de quadros gestacionais em jovens.

A matéria também não permitiu inferir se a família ou a própria jovem possuíam conhecimento sobre o direito ao aborto legal, conforme previsto no Artigo 128, inciso II, do Código Penal, em situações de estupro. Essa lacuna informacional ressalta a importância fundamental da difusão de informações acerca dos direitos reprodutivos e das opções legais acessíveis às vítimas de violência sexual.

A matéria em questão mencionou também um jovem de 16 anos que afirmou ter mantido relações sexuais com a menina, desconhecendo a ilicitude do ato. Essa informação, à luz do Artigo 217-A do Código Penal, que trata da violação sexual de vulnerável, aponta para a necessidade de conscientização sobre a legislação vigente e os limites etários para o consentimento sexual.

Um segundo caso de grande relevância, noticiado pelo portal Migalhas em 12 de março de 2024, destaca as complexidades jurídicas e éticas envolvendo a gravidez na adolescência e a aplicação da lei no Brasil. O caso em questão envolveu um homem de 20 anos e uma menina de 12 anos, e a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) gerou ampla discussão ao não configurar o ato como estupro de vulnerável.

No processo, foi relatado que o homem, inicialmente, buscava a menina na escola, o que resultou no abandono escolar da jovem e, posteriormente, na descoberta de uma gravidez. O indivíduo responsável pelas relações sexuais com a menina, após ser condenado em primeira instância, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais com base no instituto do "erro de proibição". Este instituto legal se aplica quando o agente que comete um ato ilícito desconhece que sua conduta é proibida por lei, ou seja, acredita estar agindo dentro da legalidade.

No julgamento do recurso promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais, que buscava restaurar a condenação, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento. A justificativa apresentada foi a de que, excepcionalmente, tratava-se de um caso que exigia a proteção da primeira infância, referindo-se ao filho da relação entre a menina de 12 anos e o homem de 20. Outros dois ministros acompanharam o posicionamento do Ministro Reynaldo Soares, classificando o caso como uma exceção e pontuando que, em certas situações, a solução jurídica pode não agradar a todas as partes envolvidas.

Apesar de essa posição ter prevalecido, a Ministra Daniela Teixeira também se manifestou:

Não se pode, racionalmente, aceitar que um homem de 20 anos de idade não tivesse a consciência da ilicitude de manter relação sexual com uma menina de 12 anos. Não se trata, o agressor, do 'matuto' exemplificado nas doutrinas de Direito Penal, ou do ermitão que vive totalmente isolado da sociedade, sem qualquer acesso aos meios de comunicação ou à sociedade. Ademais, aceitar a incidência de tal excludente de tipicidade sem comprovação inequívoca de seus requisitos, em especial em crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes, pode resultar na definição da responsabilidade penal do ato a partir de uma avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima, o que é inadmissível dentro da doutrina constitucional da proteção integral.

(...)

O fato de terem um relacionamento 'amoroso' apenas reforça a situação de violência imposta à adolescente, que deve ser protegida pelo Estado até

mesmo de suas vontades. Ninguém acharia 'lícito' dar a ela bebida alcoólica ou substância entorpecente apenas porque 'manifestou vontade' (STJ, 2024).

Os casos analisados, envolvendo a trágica morte de uma criança após o parto e a controversa interpretação legal sobre estupro de vulnerável, são mais do que meros incidentes; são sintomas gritantes de uma falha sistêmica na proteção da infância e adolescência no Brasil. Embora não esgotem a miríade de situações semelhantes que ocorrem no país, a simples existência desses exemplos já demonstra a imensidão do problema e a urgência de uma resposta coesa e eficaz.

Esses eventos ressaltam a fragilidade das redes de apoio e a ausência de conhecimento sobre direitos básicos que deveriam ser garantidos a toda criança e adolescente. A falta de acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva, a dificuldade em identificar precocemente gestações em meninas e a interpretação legal que, por vezes, desafia o bom senso e a própria letra da lei, são reflexos de uma sociedade que ainda falha em proteger seus mais vulneráveis.

4. DADOS

O estudo está organizado em duas fases. A primeira fase envolve uma análise exaustiva das bases de dados disponíveis, incluindo registros civis e a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, para identificar casamentos infantis informais, especialmente aqueles envolvendo menores de 14 e 16 anos. Essa análise ajudará a revelar discrepâncias entre uniões formais e informais e fornecerá um perfil socioeconômico desses jovens em termos de educação, participação no mercado de trabalho, saúde e tendências de fertilidade. Além disso, dados do registro de nascimentos (SINASC) serão utilizados para caracterizar plenamente as relações entre casamento infantil e gravidez.

A segunda fase foca no segundo objetivo, conduzindo uma análise de inferência causal para examinar as mudanças na legislação brasileira. Considerando a alteração legal como uma variação exógena, esta fase busca aplicar uma abordagem quase-experimental para medir os efeitos da lei na redução da idade do casamento formal e informal. Também serão examinados potenciais efeitos em áreas relacionadas, como matrícula escolar, resultados no mercado de trabalho, saúde das meninas e decisões sobre fertilidade.

Essas etapas possibilitarão a construção de um panorama da situação no Brasil à luz das mudanças legislativas, além de identificar lacunas na atuação do poder público, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências.

4.1 Base de Dados de Registros Civis

A base de Estatísticas do Registro Civil do IBGE oferece dados abrangentes sobre nascimentos, óbitos (incluindo óbitos fetais), casamentos e divórcios registrados no Brasil. A pesquisa será direcionada para os registros de casamentos, com um enfoque particular na distinção entre casamentos infantis e o número total de casamentos.

As informações detalhadas da base incluem idade, sexo, local de ocorrência e residência, além de dados específicos, como número de filhos e regime de bens nos

divórcios. Esses dados são organizados regionalmente e disponibilizados anualmente, permitindo uma análise contínua das mudanças demográficas e sociais no país. Concentraremos nosso estudo na Tabela 2759, que apresenta o número de casamentos de 2003 a 2022. A tabela cobre casamentos entre cônjuges menores de 15 anos até maiores de 65 anos, organizados por região e por 5.237 municípios, proporcionando uma visão abrangente dos padrões de casamento no Brasil ao longo desse período. O principal objetivo será entender a proporção de casamentos infantis em relação ao total, analisando a incidência desse tipo de união e fornecendo uma visão clara sobre a magnitude desse fenômeno no Brasil.

4.2 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) disponibiliza dados detalhados sobre todos os nascimentos no Brasil, abrangendo tanto informações do recém-nascido quanto da mãe, como idade, estado civil e município de residência. Esses dados são fundamentais para identificar possíveis padrões de correlação entre gravidez na adolescência e casamento infantil, permitindo uma análise mais aprofundada das dinâmicas sociais e demográficas associadas a esses fenômenos.

4.3 Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios

Considerando que a PNAD é a principal pesquisa domiciliar do Brasil, essa base será utilizada para delinear um panorama das dinâmicas familiares de indivíduos envolvidos em casamentos infantis, com base no Módulo de Características Gerais dos Moradores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

A partir dessa análise, busca-se extrair informações sobre ocupação profissional, nível de escolaridade e renda, segmentadas por gênero. Além disso, pretende-se compreender as características dos domicílios, incluindo o número de integrantes, localização e outros fatores que permitam traçar o perfil tanto dos moradores quanto do próprio ambiente domiciliar. O estudo comparará esses perfis entre domicílios compostos por pelo menos um menor de idade e aqueles que não apresentam essa

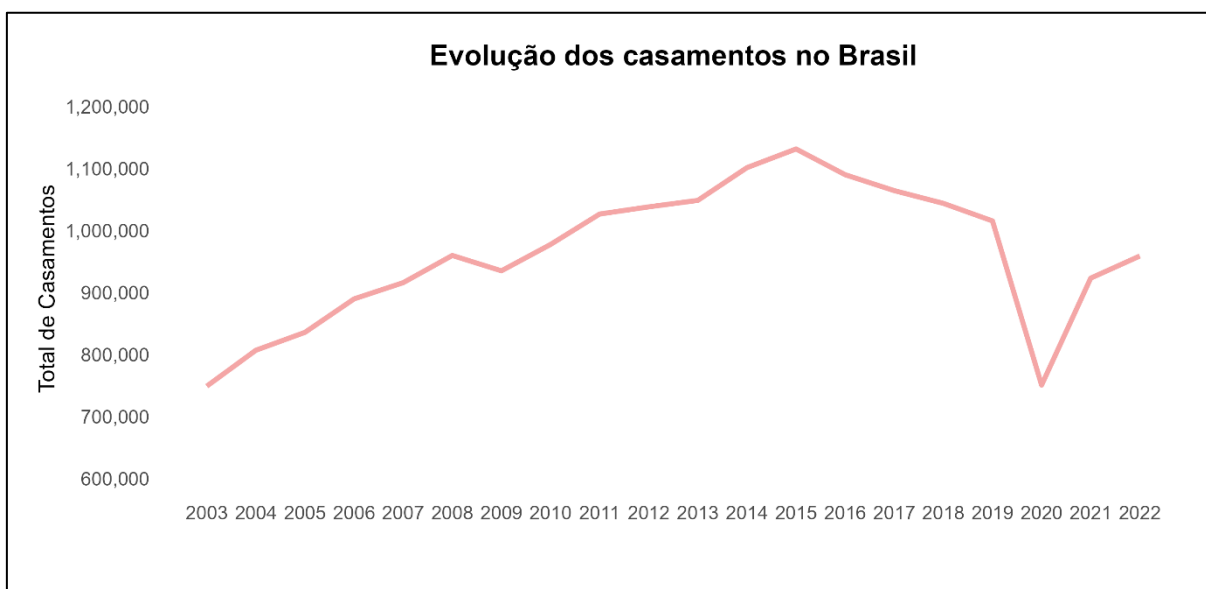
configuração, permitindo contrastar suas particularidades e identificar padrões socioeconômicos distintos.

5. RESULTADOS DESCRITIVOS

A análise descritiva deste estudo concentra-se na produção de estatísticas detalhadas a partir da exploração da Base de Registros Civis, do Sistema de Nascidos Vivos e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, abrangendo o período de 2003 a 2022.

5.1 Base de Registros Civis

Gráfico 1 – Evolução dos casamentos no Brasil



Fonte: Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

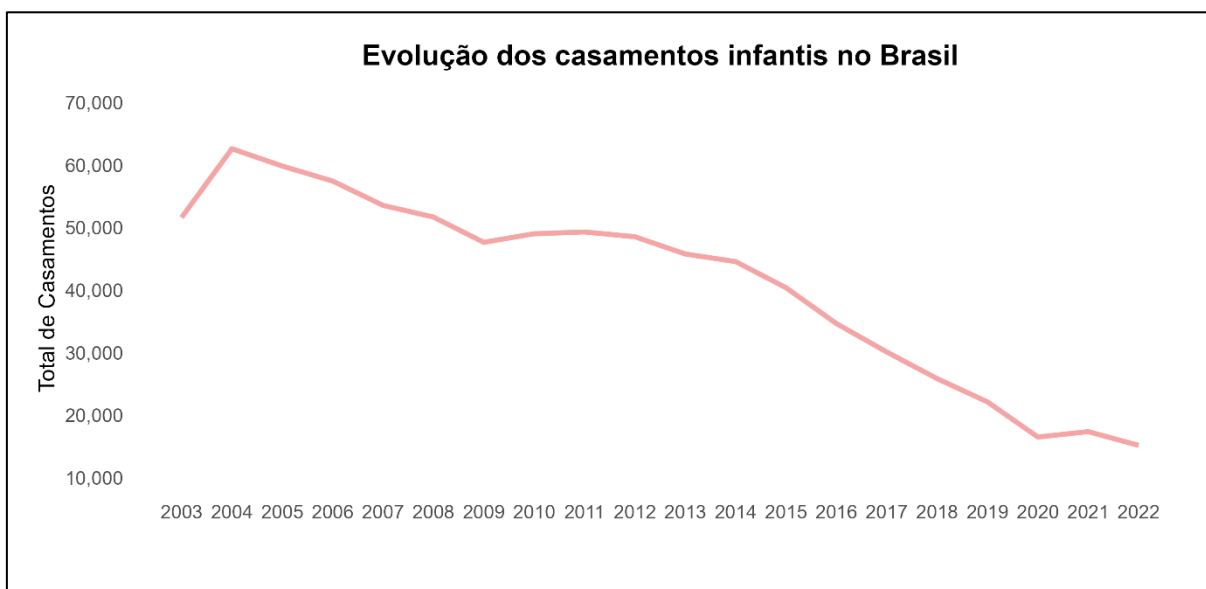
O gráfico apresentado revela a evolução do número de casamentos registrados no Brasil entre 2003 e 2022, destacando importantes tendências ao longo desses anos. Inicialmente, observa-se um crescimento constante no total de casamentos, começando em 2003 e atingindo o pico por volta de 2015. Entre 2003 e 2016, houve um aumento de aproximadamente 45% no número total de casamentos.

A partir de 2015, porém, inicia-se uma leve queda no número de casamentos. Entre 2016 e 2019, o total de casamentos sofreu uma redução de cerca de 6,8%. O ano de 2020 marca uma ruptura drástica nesse padrão, com uma queda de aproximadamente 26% no número de casamentos em relação ao ano anterior (2019). Fenômeno este que pode ser diretamente atribuído à pandemia de COVID-19, responsável por impor

severas restrições a eventos sociais e interromper o funcionamento normal de cartórios e serviços de registro.

Os anos subsequentes demonstram uma recuperação parcial na quantidade de matrimônios. Observou-se um aumento de 22% em 2021, comparado ao ano anterior, e um crescimento adicional de 3,8% em 2022. Contudo, mesmo com essa evolução, os patamares de 2022 permanecem aproximadamente 12% inferiores aos valores de 2016, o que indica uma tendência geral de declínio no período analisado.

Gráfico 2 – Evolução dos casamentos infantis no Brasil



Fonte: Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

O gráfico apresenta o fenômeno central desta pesquisa: a evolução dos casamentos infantis no Brasil ao longo das últimas duas décadas. Dessa forma, após a análise do panorama geral dos casamentos, torna-se essencial aprofundar a compreensão do recorte específico deste estudo.

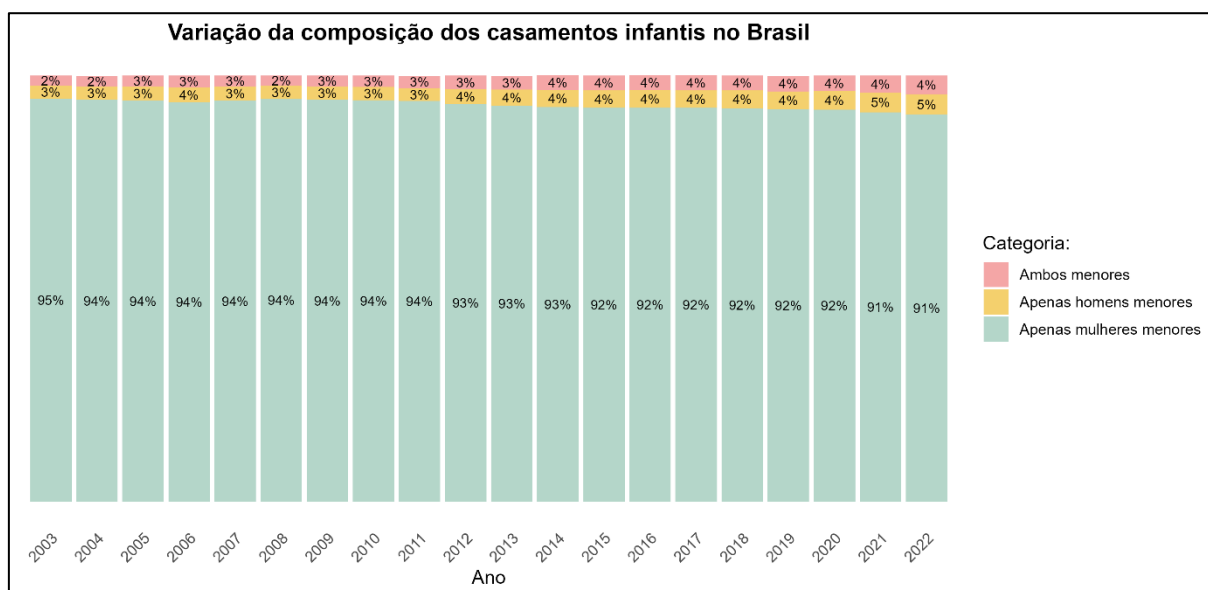
Inicialmente, observa-se um contraste marcante entre a evolução dos casamentos gerais, independentemente da idade dos cônjuges, e das uniões em que pelo menos um dos envolvidos possui menos de dezoito anos. Enquanto os matrimônios em âmbito geral exibem uma tendência de crescimento nos últimos anos, os casamentos envolvendo menores de idade seguem uma trajetória de queda. Esse declínio pode estar associado a uma redução dessas uniões entre menores ou, conforme indicado

pela literatura, a uma possível opção pelas uniões informais. Essa dinâmica representa uma limitação na compreensão completa do fenômeno apenas com base nos registros civis, uma vez que esses dados não capturam as uniões informais.

Entre 2003 e 2022, identificam-se apenas quatro momentos de crescimento no número de casamentos envolvendo menores de idade: 2003 (21,3%), 2010 (2,87%), 2011 (0,58%) e 2021 (5,26%). Em contrapartida, a tendência predominante é de declínio, marcada por uma sequência de reduções percentuais sucessivas, com destaque para a mais intensa ocorrida em 2020, quando os registros caíram 25,4%. Além disso, merece atenção a acentuada retração observada entre 2014 e 2020, que corresponde a uma redução de 37% no número de uniões, o equivalente a 28.076 casamentos a menos nesse período. Em termos diários, essa queda representa uma diminuição expressiva na frequência dessas uniões, passando de aproximadamente 122 registros por dia para 45.

Apesar da aparente redução, o fenômeno pode ser interpretado não como um declínio, mas como uma migração para outro tipo de arranjo. A hipótese é que os menores de idade estejam preferindo a união estável, que se diferencia do casamento civil por não estipular uma idade mínima para sua constituição.

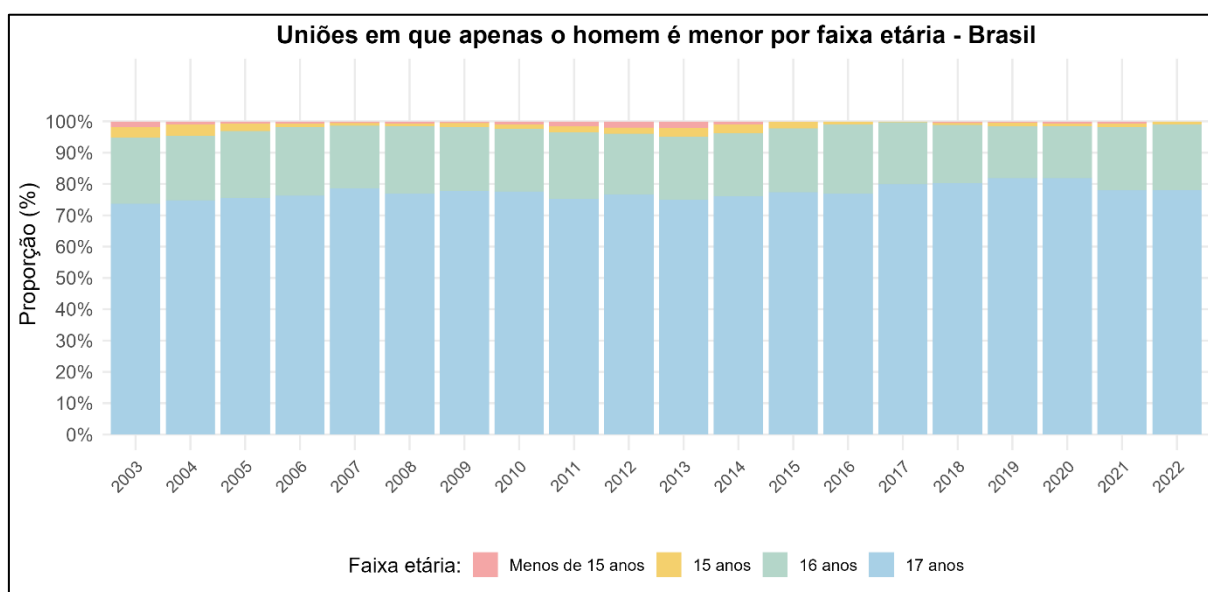
Gráfico 3 – Variação da composição dos casamentos infantis no Brasil



Fonte: Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

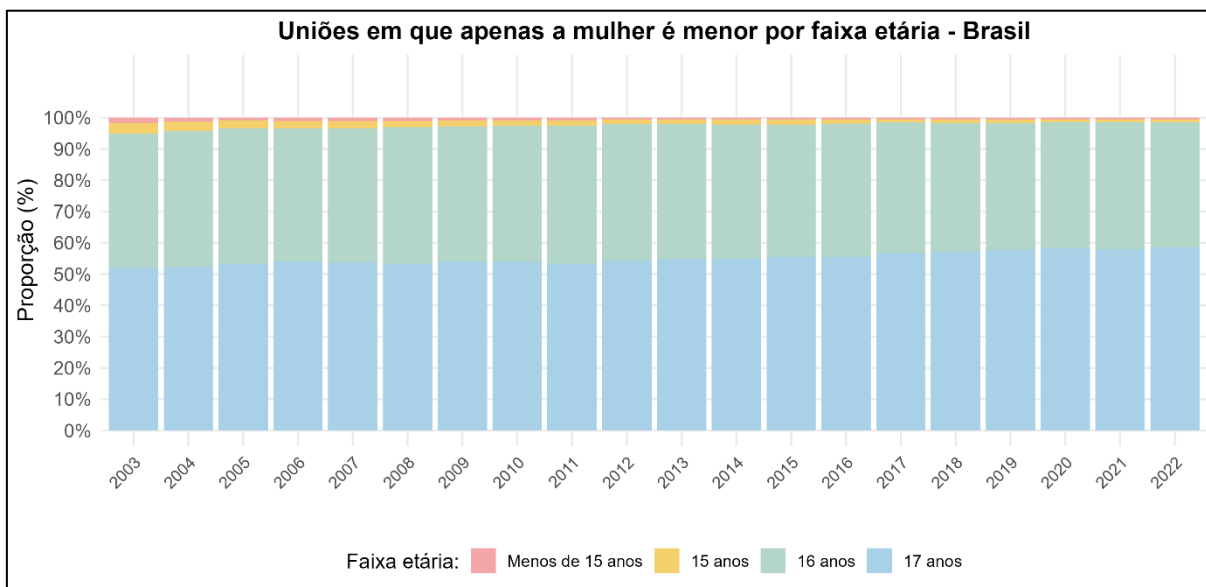
Outro aspecto analisado foi a composição das uniões envolvendo menores. Para essa análise, as uniões foram classificadas em três categorias: uniões em que ambos os indivíduos são menores, uniões em que apenas a mulher é menor e uniões em que apenas o homem é menor. Observou-se, ao longo do tempo, a predominância das mulheres como principais vítimas desse fenômeno. Apesar da aparente redução de 4 pontos percentuais nos últimos 20 anos, as uniões em que apenas a mulher é menor ainda representam 91% dos casos de casamento infantil no Brasil. Adicionalmente, notou-se um crescimento modesto de 2 pontos percentuais nas uniões em que apenas o homem é menor. Esse gráfico revela que, apesar de uma redução parcial, as mulheres continuam sendo as mais afetadas pelo casamento infantil no Brasil.

Gráfico 4 – Uniões em que apenas o homem é menor por faixa etária – Brasil



Fonte: Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

Gráfico 5 – Uniões em que apenas a mulher é menor por faixa etária – Brasil

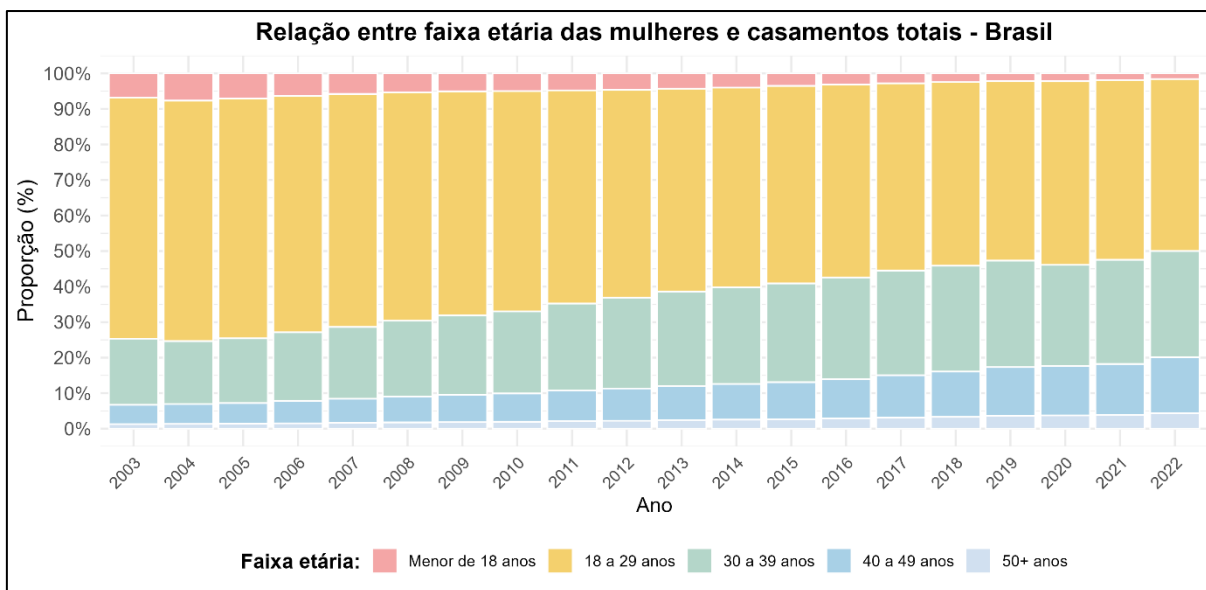


Fonte: Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

Foi investigada também a composição etária das uniões em que apenas a mulher ou o homem é menor, com o objetivo de observar possíveis mudanças na idade em que as uniões entre menores ocorriam. Como detalhado nos Gráficos 5 e 6, observou-se que, enquanto nas uniões envolvendo apenas homens menores, a faixa etária de 17 anos representa, em média, 75% dos casamentos infantis, para as mulheres, a mesma faixa etária corresponde, em média, a 65% dessas uniões. Isso evidencia que, além de serem as principais vítimas desse fenômeno, as mulheres também tendem a contrair matrimônio mais cedo, como demonstrado pelo maior percentual de mulheres de 16 anos que se casaram.

Outro aspecto observado é que, enquanto os homens menores não apresentaram mais uniões com menos de 15 anos a partir de 2015, conforme os dados do Registro Civil, as mulheres, em 2022, ainda se casavam com menos de 15 anos. Essa comparação reforça que, além de as mulheres serem as mais afetadas pelo casamento infantil no Brasil, elas também enfrentam as consequências dessas uniões mais cedo, durante a adolescência, em comparação com os homens.

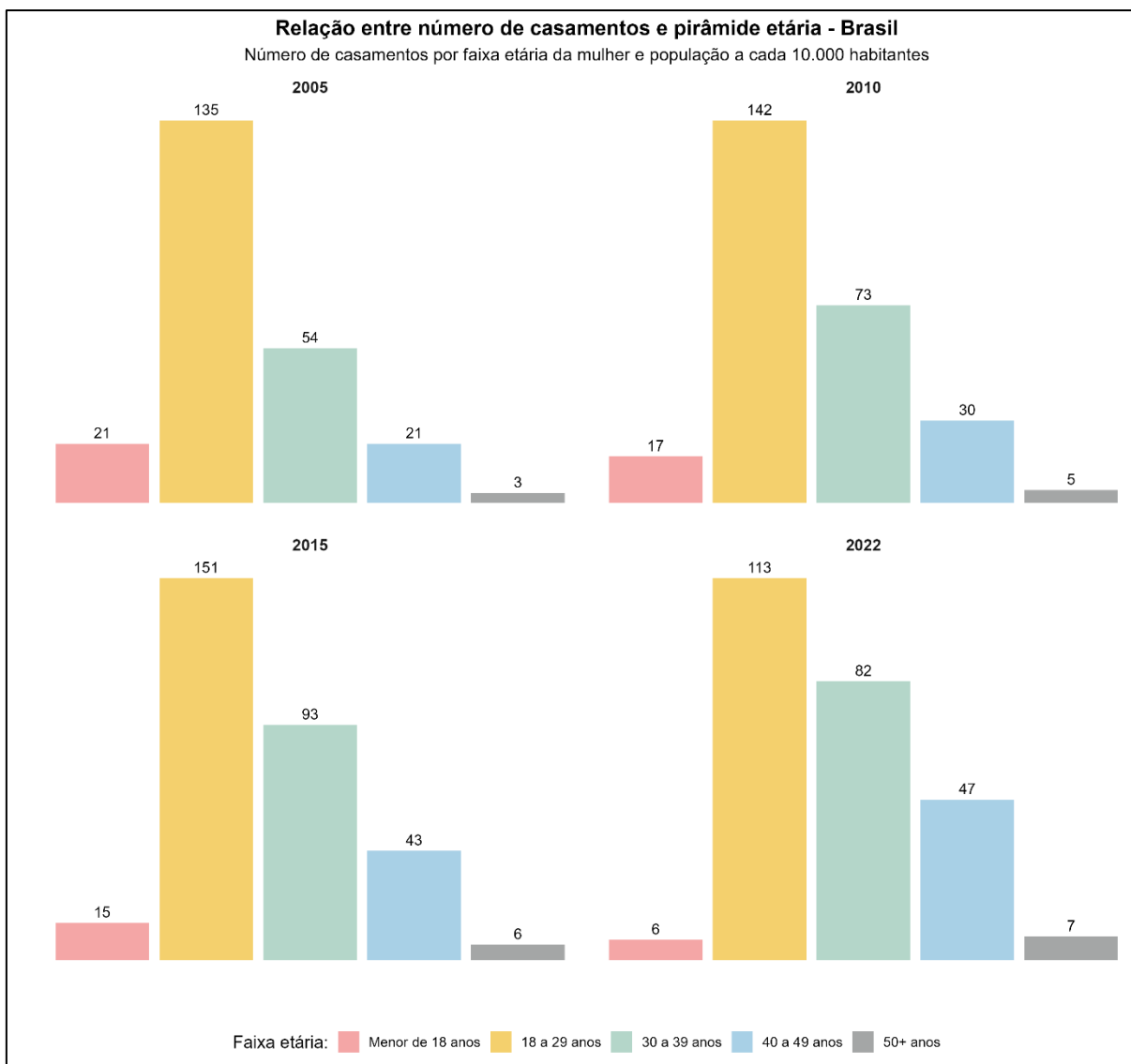
Gráfico 6 – Relação entre faixa etária das mulheres e casamentos totais - Brasil



Fonte: Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

O Gráfico 6 evidencia outro fenômeno observado neste estudo: a tendência de as pessoas optarem pelo casamento em idades mais avançadas. Isoladamente, essa constatação pode ser interpretada de forma positiva, uma vez que casar em idade mais madura, especialmente após a adolescência, tenderia a reduzir, ao longo do tempo, o número de uniões envolvendo menores. Adicionalmente, considerando o casamento como meio de formalização dos matrimônios, é possível observar, nesse contexto, uma redução no número de casamentos envolvendo pessoas menores de 18 anos. No entanto, é preciso cautela na interpretação, pois o gráfico contempla apenas uniões formais e não abrange os casos de uniões entre menores que ocorrem de forma informal, aspecto que será analisado de maneira mais aprofundada nas seções posteriores.

Gráfico 7 – Relação entre número de casamentos e pirâmide etária - Brasil

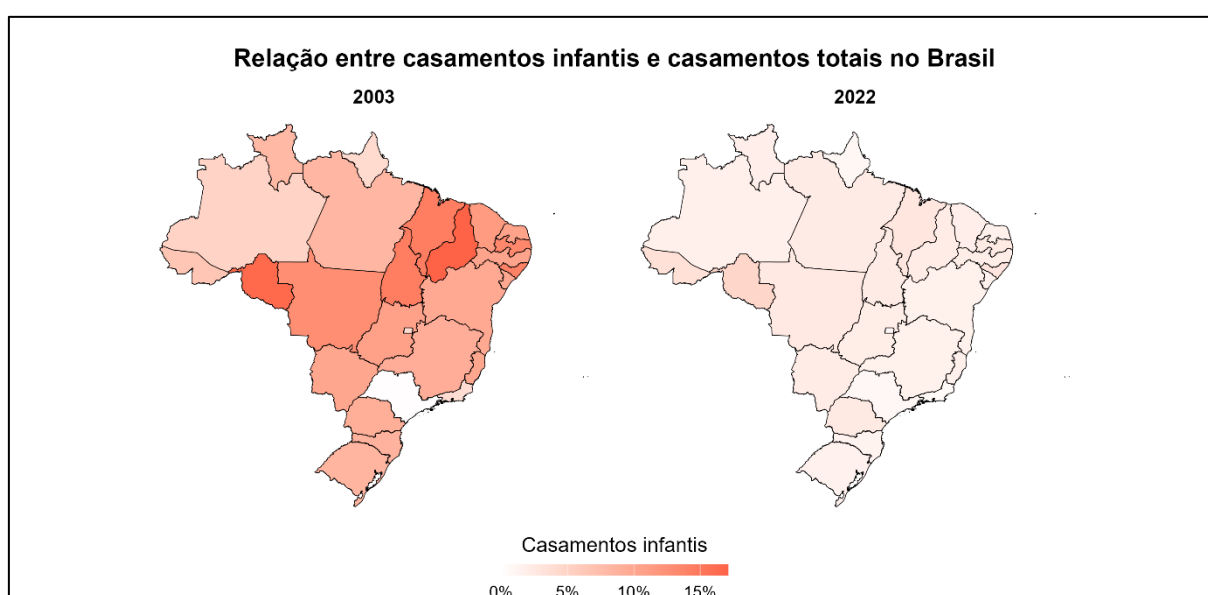


Fonte: Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

Outro fator relevante para refletir sobre o comportamento descrito no Gráfico 2 é a variação na pirâmide etária. Em outras palavras, a redução em números absolutos dos casamentos infantis durante o período analisado pode não ser um reflexo da diminuição do fenômeno na sociedade, mas, na verdade, uma consequência da redução no número de menores ao longo do tempo, o que, por sua vez, resulta em uma diminuição no número de menores casados. Para investigar esse aspecto, foram utilizados os dados do registro civil e as projeções populacionais fornecidas pelo IBGE. A análise revelou que a quantidade de casamentos, por faixa etária, em relação à respectiva população, permaneceu ao longo do tempo em uma distribuição semelhante, sem variações significativas, na maioria dos casos, conforme demonstrado pelo Gráfico 7.

Além disso, um aspecto positivo observado foi a redução de 21 para 6 uniões envolvendo pessoas menores de 18 anos a cada 10.000 habitantes, o que corresponde, em outros termos, a uma diminuição aproximada de 72% ao longo dos vinte anos analisados. Em contrapartida, verificou-se um aumento de cerca de 51% no número de uniões na faixa etária de 30 a 39 anos e, de forma semelhante, um crescimento aproximado de 123% entre a população de 40 a 49 anos.

Gráfico 8 – Relação entre casamentos infantis e casamentos totais no Brasil

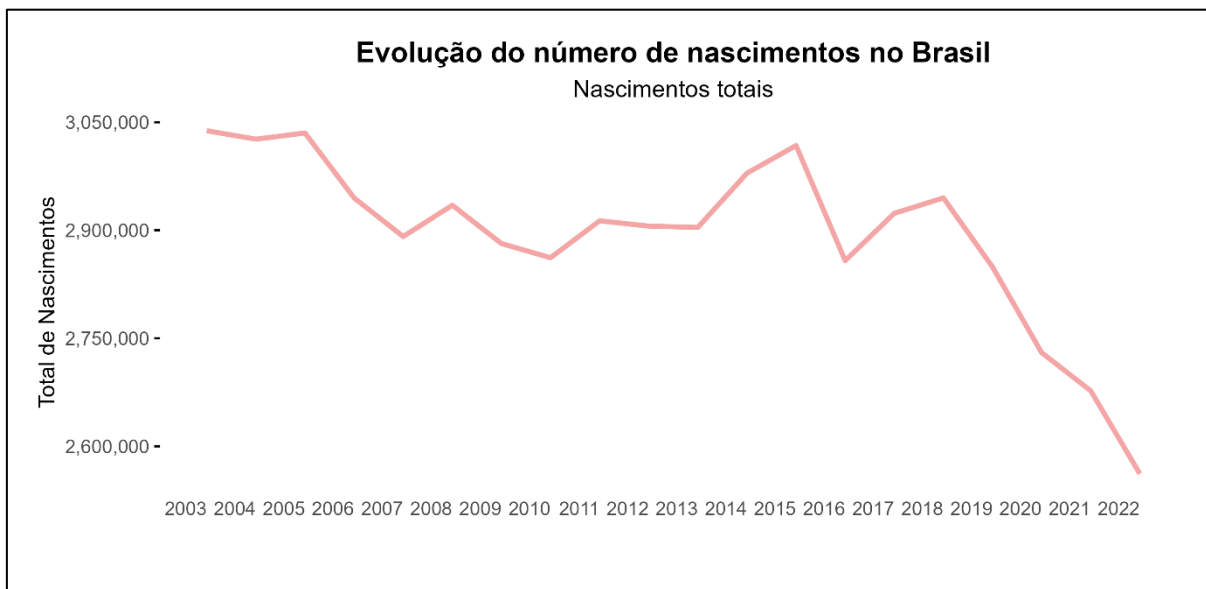


Fonte: Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

Finalmente, a análise da Base de Registros Cíveis também revelou a heterogeneidade regional na persistência desse fenômeno. Como exemplifica o Gráfico 8, observa-se que São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram, desde o primeiro ano do período analisado, os menores percentuais de uniões envolvendo menores em relação ao total de uniões. Em contrapartida, estados como Rondônia, Alagoas, Paraíba e Piauí registraram os maiores percentuais desse tipo de ocorrência. Além disso, nota-se uma aparente redução no percentual de uniões envolvendo menores quando se compara o ano inicial ao ano final do período analisado. Contudo, é importante destacar que, nas seções seguintes, serão discutidas outras variáveis que colocam essa aparente redução em perspectiva.

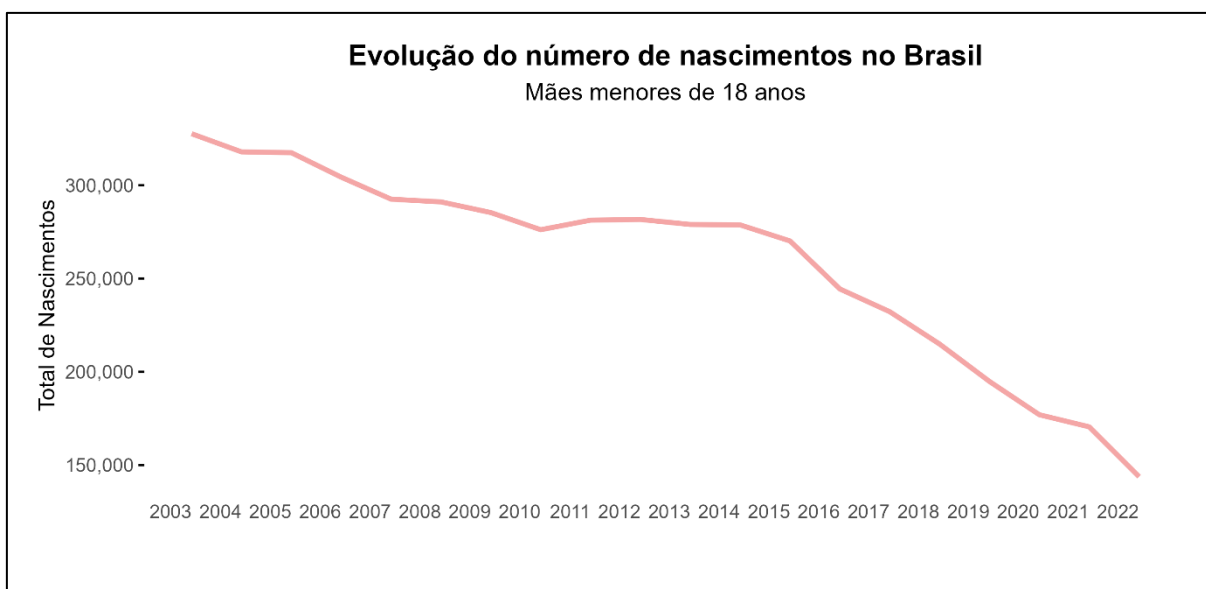
5.2 Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

Gráfico 9 – Evolução do número de nascimentos no Brasil: Nascimentos totais



Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Elaboração própria.

Gráfico 10 – Evolução do número de nascimentos no Brasil: Mães menores

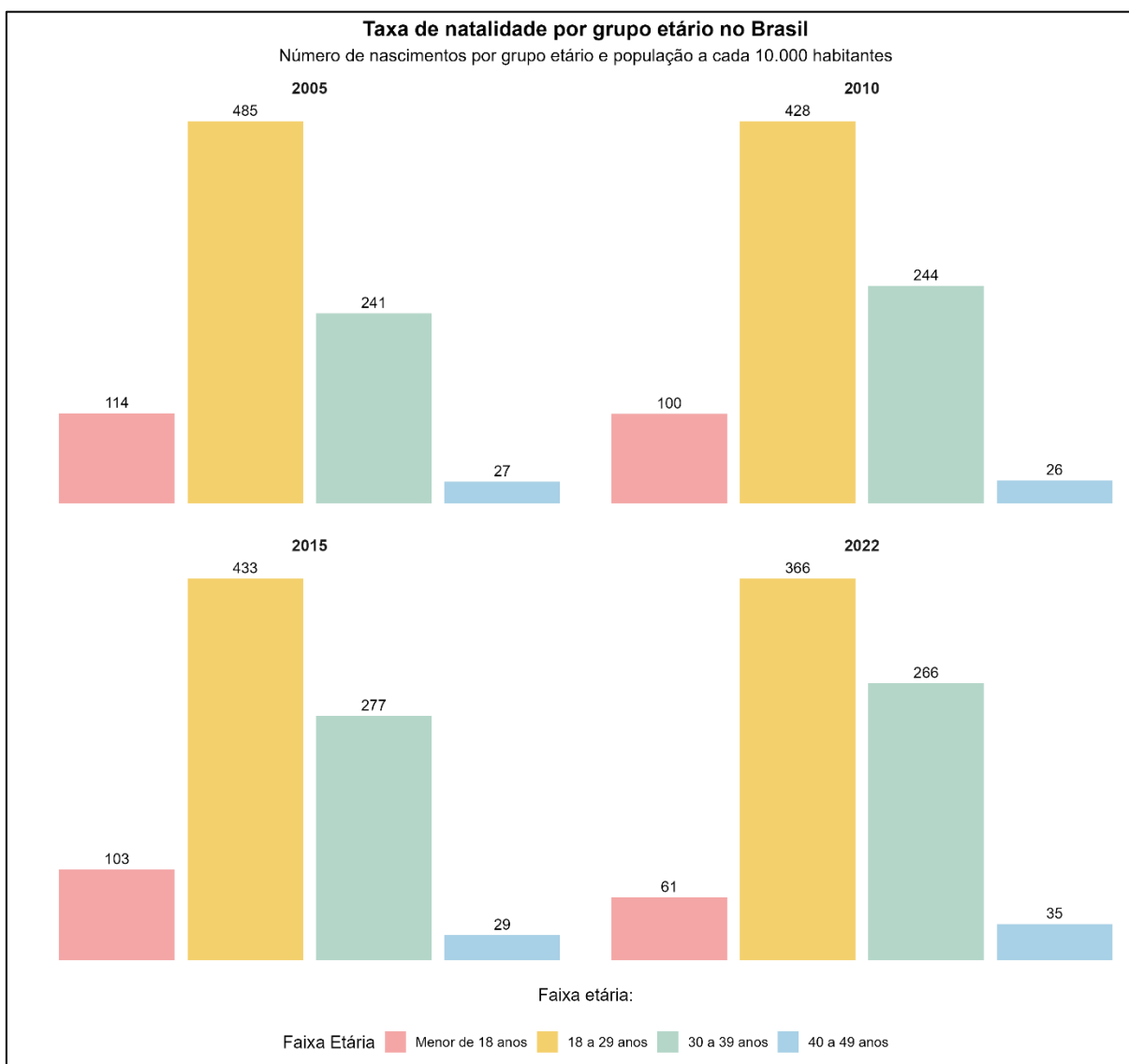


Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Elaboração própria.

Antes de investigar propriamente a relação entre gravidez na adolescência e casamento infantil, este estudo buscou compreender o comportamento do número de nascimentos no mesmo período em que foram observados os registros civis.

Conforme ilustram os Gráficos 9 e 10, observou-se uma tendência de queda tanto nos nascimentos totais, isto é, independentemente da idade da mãe, quanto nos nascimentos de meninas mães. Enquanto os nascimentos totais apresentaram uma redução de 22% entre 2003 e 2022, o número de nascimentos de mulheres menores de 18 anos caiu aproximadamente 67% no mesmo período.

Gráfico 11 – Taxa de natalidade por grupo etário no Brasil



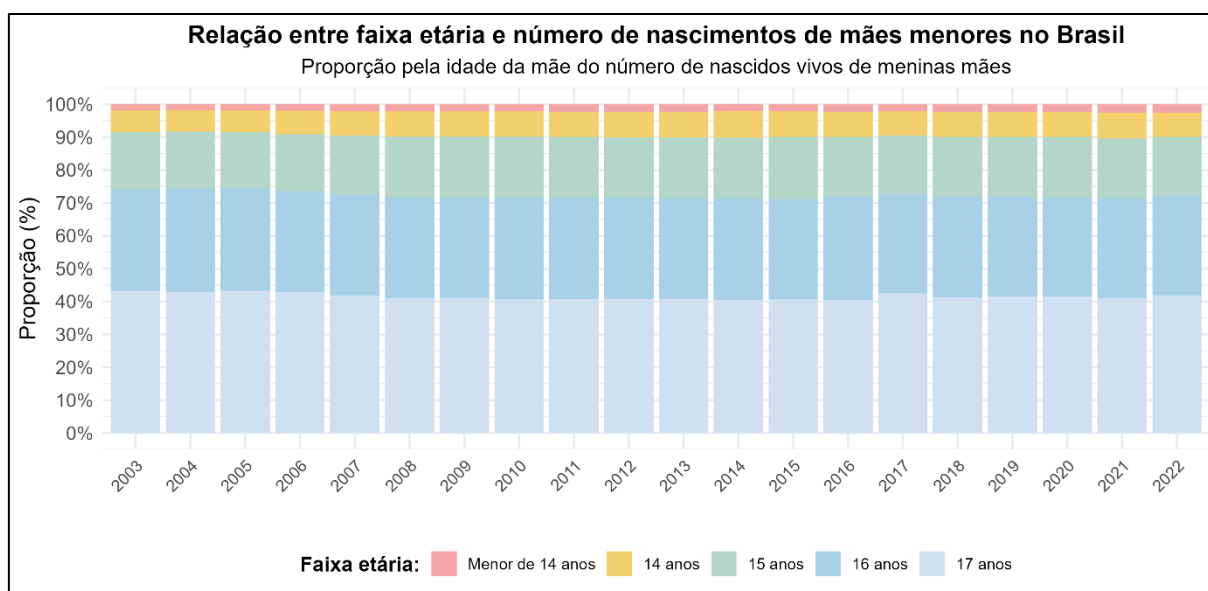
Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Elaboração própria.

Semelhante ao que foi investigado no Gráfico 7, este estudo também considerou a taxa de natalidade por faixa etária em quatro momentos distintos do período analisado, com o objetivo de compreender o fenômeno da gravidez na adolescência.

O que se observou, de forma semelhante ao que ocorreu com os casamentos entre menores de 18 anos, foi uma redução de aproximadamente 57% na taxa de natalidade a cada 10.000 habitantes. Em contraste, as taxas de nascimentos para as faixas etárias de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos apresentaram aumentos de 10% e 29%, respectivamente, quando comparados os anos de 2005 e 2022.

Em síntese, de maneira análoga ao que observamos no Gráfico 7, com um aumento de casamentos em idades posteriores à adolescência, também se verificou, no caso das mães menores de 18 anos, uma redução significativa no número de nascimentos, apesar de sua persistência até 2022, conforme ilustrado no Gráfico 11.

Gráfico 12 – Relação entre faixa etária e número de nascimentos de mães menores

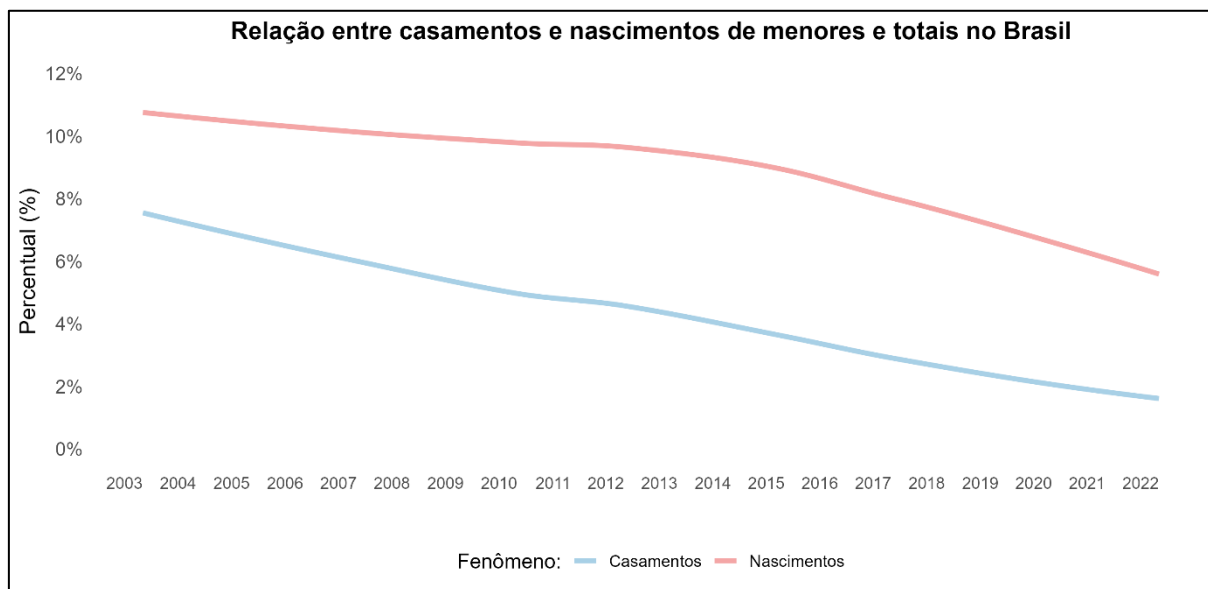


Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Elaboração própria.

Mais adiante, buscou-se também entender a composição, dentro do grupo etário das mães menores de 18 anos, a proporção por idade ao longo do tempo, com o objetivo de investigar um possível envelhecimento das meninas antes de se tornarem mães. Conforme ilustrado no Gráfico 12, o que se observou, no entanto, foi uma piora do quadro para as mães menores de 14 anos, hipótese que, como já discutido, configura estupro de vulnerável, um crime tipificado e sujeito a pena pela legislação brasileira. De maneira semelhante, constatou-se um aumento de casos entre meninas mães de

15 anos, o que acende, por consequência, um grande alerta quanto à proteção dos direitos das crianças e adolescentes, sobretudo, nos anos iniciais.

Gráfico 13 – Relação entre casamentos e nascimentos de menores e totais no Brasil



Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Elaboração própria.

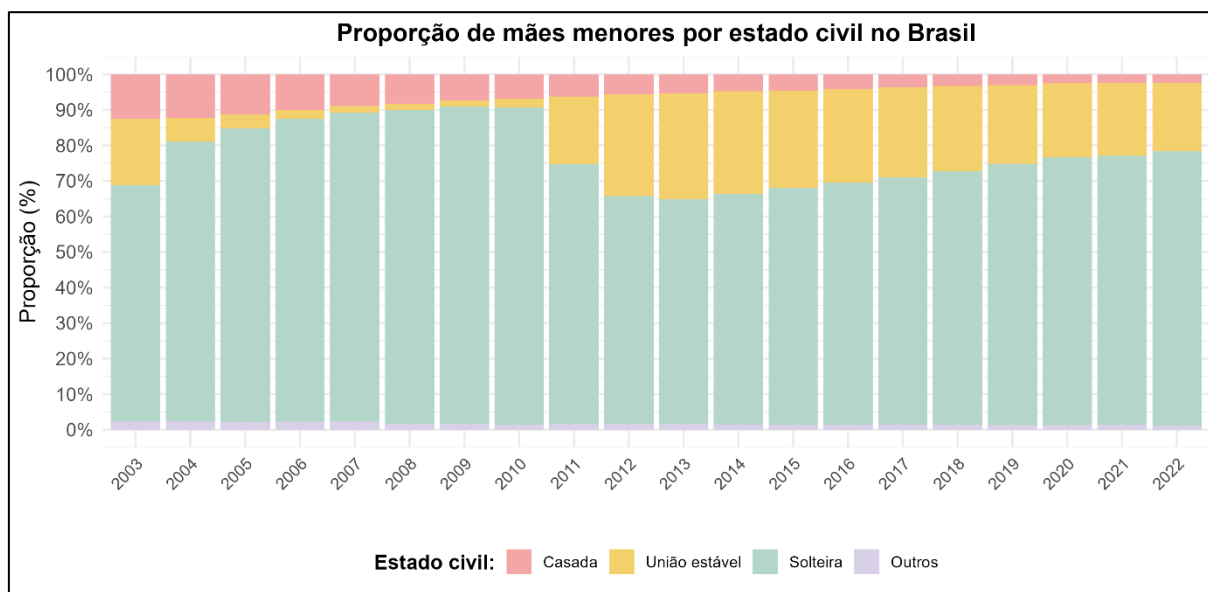
Buscando evidenciar a relação entre os fenômenos do casamento e da gravidez na adolescência, este estudo procurou comparar a presença desses fenômenos ao longo do tempo, focando, mais especificamente, na relação entre os casos que ocorrem durante a adolescência e aqueles que se manifestam após esse período.

Observou-se, conforme demonstrado pelo Gráfico 13, uma correlação entre os fenômenos da gravidez na adolescência e dos casamentos infantis ao analisar a redução da proporção de casamentos infantis em relação ao total de uniões, bem como a diminuição da participação dos nascimentos de mães menores no total de nascidos vivos.

Mais precisamente, em 2003, a proporção de casamentos infantis em relação ao total de uniões era de 6,9%, enquanto a proporção de nascimentos de mães menores correspondia a 10,8% do total de nascidos vivos. Em 2022, esses índices caíram para 1,58% e 5,61%, respectivamente. Essa redução não apenas reflete a tendência de queda em ambos os fenômenos, mas também evidencia uma trajetória semelhante ao longo do tempo. A análise gráfica reforça essa correlação, indicando que os

movimentos de retração ocorrem de forma paralela, tanto nos casamentos envolvendo menores quanto nos nascimentos de mães adolescentes, com padrões de declínio que se mantêm relativamente proporcionais ao longo dos anos.

Gráfico 14 – Proporção de mães menores por estado civil no Brasil



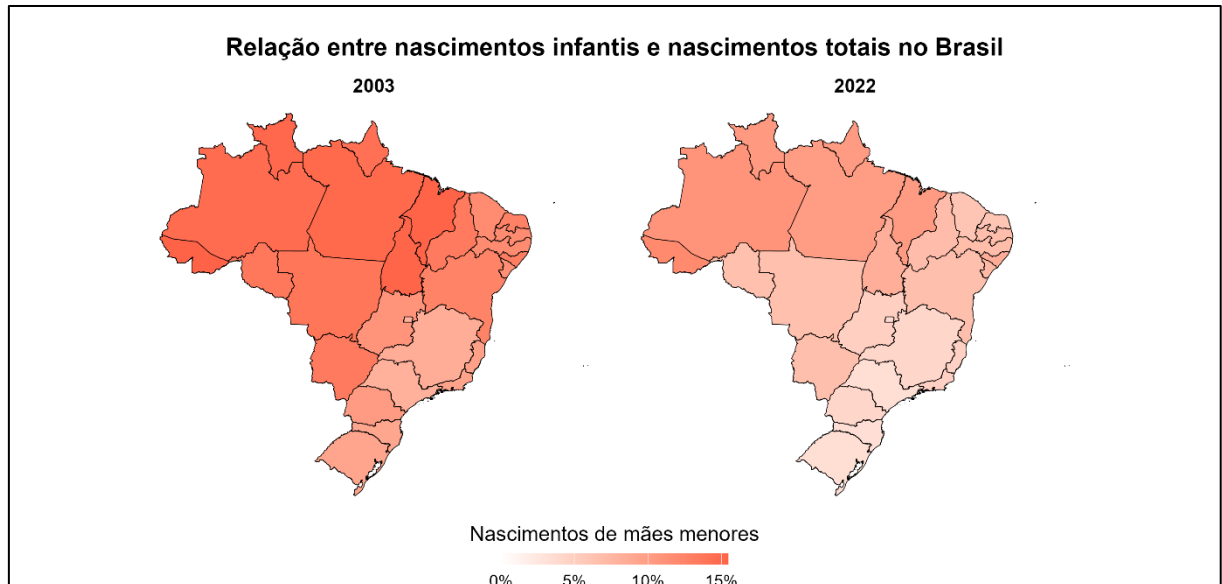
Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Elaboração própria.

Durante a análise do Gráfico 6, foram mencionados fatores que poderiam questionar a real queda no número de casamentos ao longo do tempo, especialmente para aqueles ocorridos durante o período da adolescência. O que se buscou investigar com o Gráfico 14 foi justamente essa relação, uma vez que o objetivo deste gráfico é representar a proporção de mães menores por estado civil.

Observa-se, e potencialmente pode-se explicar a redução das uniões formais envolvendo menores, que, conforme demonstrado, há uma redução consistente ao longo do período analisado no casamento como forma de oficialização dessas uniões. No entanto, o que se verifica é um comportamento quase estável entre as mães menores em situação de união estável e as mães menores que se declaram solteiras. Ambos os casos, vale ressaltar, não são representados pela base de registros civis, mas, devido à natureza do fenômeno da gravidez na adolescência, podem indicar a subnotificação de uniões envolvendo menores, com o desuso do casamento formal e

uma maior adesão, ao longo do tempo, à união estável como forma de oficialização dessas relações.

Gráfico 15 – Relação entre nascimentos infantis e nascimentos totais no Brasil



Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Elaboração própria.

Semelhante ao observado no Gráfico 8, nota-se uma heterogeneidade na distribuição dos nascimentos de mães menores em relação ao total, especialmente ao compararmos a região Norte com as regiões Sul e Sudeste. Além disso, como evidenciado pelo Gráfico 15, ao analisarmos o início e o fim do período estudado, percebe-se uma tendência de queda no percentual de nascimentos de mães menores, mantendo-se, contudo, a região Norte como aquela com a maior concentração.

5.3 Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios.

Tabela 6 – Comparativo de uniões formais e informais.

Ano	Registro Civil	Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios	Subnotificação
2019	33.353	201.017	99,83%
2018	39.185	213.567	99,82%
2017	46.054	239.178	99,81%
2016	53.246	252.233	99,79%
2015	60.973	279.024	99,78%
2014	65.892	285.589	99,77%
2013	68.713	271.893	99,75%
2012	72.419	297.197	99,76%

Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua e Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

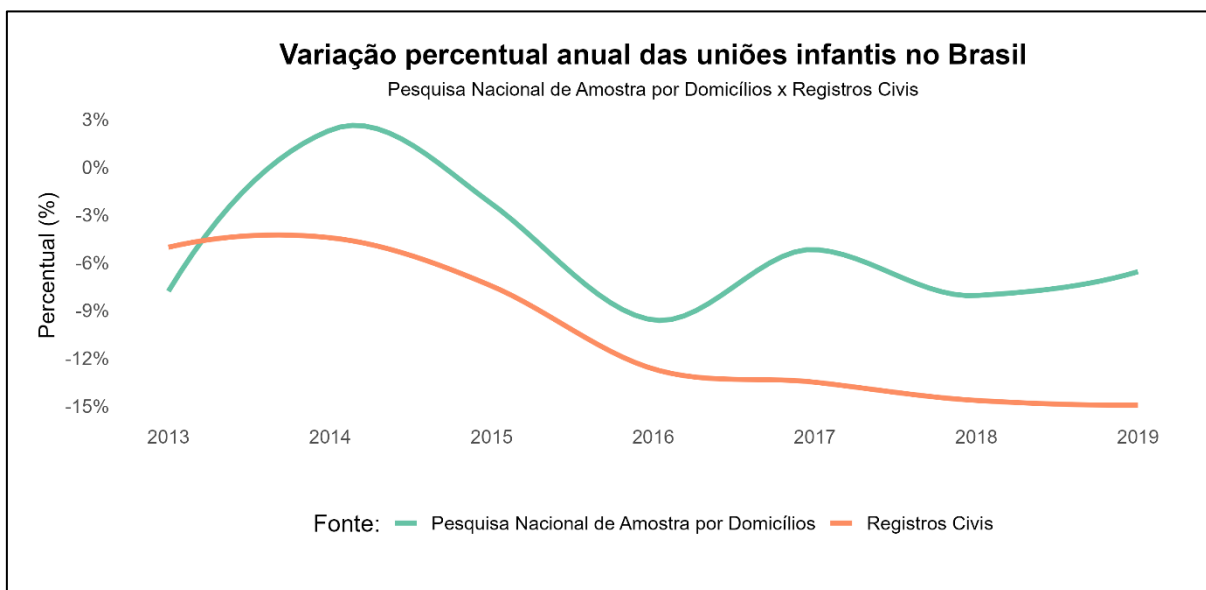
Uma das contribuições mais significativas deste estudo, para a compreensão atual do fenômeno do casamento infantil, reside na análise comparativa de duas bases de dados: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e a Base de Estatísticas de Registro Civil. Para a construção dessa análise, partiu-se das premissas de que os casamentos de indivíduos com menos de 15 anos envolvem exclusivamente pessoas de 14 anos e de que todas as uniões envolvendo menores persistem, no mínimo, até os 18 anos. Com base nessas considerações, buscou-se estabelecer um estoque anual de casamentos formais a partir dos Registros Cíveis, reconhecendo que estes, diferentemente da PNAD Contínua, oferecem uma perspectiva de fluxo, registrando o número de novas uniões a cada ano, e não o total acumulado de uniões existentes.

Ao adotar essas premissas, constatou-se, conforme detalhado na Tabela 1, índices de subnotificação superiores a 99% por oito anos consecutivos. Além disso, isso também revelou um número de uniões envolvendo menores seis vezes maior do que o oficialmente registrado.

Ademais, em contraste com os dados do Registro Civil, que indicam uma média de 91 uniões diárias envolvendo menores em 2019, a PNAD Contínua aponta para um

número significativamente maior, de 550 uniões diárias. Adicionalmente, ao analisar a variação desses arranjos entre menores nos anos de 2012 e 2019, o Registro Civil mostra uma redução de aproximadamente 54% no fenômeno. Contudo, a mesma análise com os dados da PNAD Contínua revela uma redução de apenas 33%.

Gráfico 16 – Variação percentual anual dos casamentos no Brasil: PNAD e RC



Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua e Base de Estatísticas de Registro Civil do IBGE. Elaboração própria.

Complementando a análise da Tabela 1, o Gráfico 16 ilustra a variação percentual anual no número de uniões, comparando o comportamento dos Registros Civis (uniões formalmente registradas entre menores no Brasil) e da PNAD Contínua (totalidade de uniões entre menores, formais ou não) no mesmo período. Observa-se uma maior variabilidade na flutuação percentual anual das uniões registradas na PNAD Contínua em comparação com os dados do Registro Civil.

Tabela 7 – Estatísticas de responsáveis pelo domicílio, conforme dinâmica etária.

Responsável pelo domicílio	Ambos menores de 18 anos		Responsável menor de 18 anos		Cônjuge menor de 18 anos		Ambos maiores de 18 anos	
	Média	D.P.	Média	D.P.	Média	D.P.	Média	D.P.
Pretos ou Pardos	73.80%	3.40%	69.60%	2.00%	70.55%	1.00%	54.02%	0.01%
Mulheres	28.64%	3.90%	79.24%	1.70%	4.44%	0.70%	28.79%	0.10%
Ler e escrever	98.98%	0.50%	98.99%	0.30%	96.47%	0.30%	92.92%	0.00%
Trabalho remunerado	67.56%	3.90%	29.24%	1.90%	82.17%	0.80%	67.73%	0.10%
Afastado(a)	0.00%	0.00%	1.10%	0.50%	11.62%	1.60%	6.97%	0.10%
Motivo de afastamento: Licença maternidade ou paternidade	0.00%	0.00%	5.17%	5.50%	2.52%	1.90%	7.98%	0.30%
Renda	R\$ 750.28	R\$ 49.49	R\$ 714.22	R\$ 29.10	R\$ 1,095.82	R\$ 20.68	R\$ 2,549.96	R\$ 9.03
Horas trabalhadas p/semana	39	1.70	37	1.00	42	0.26	42	0.02
Motivo de não providenciar emprego: Tinha que cuidar de filho(s), de outro(s) dependente(s) ou dos afazeres domésticos ou problema de saúde ou gravidez.	23.66%	12.3%	40.54%	4.70%	12.00%	4.30%	38.75%	0.30%
Motivo de não trabalhar: Tinha que cuidar de filho(s), de outro(s) dependente(s) ou dos afazeres domésticos ou problema de saúde ou gravidez.	62.8%	9.90%	67.50%	3.00%	42.76%	4.70%	39.32%	0.10%
Diferença de idade do companheiro(a)	1	0.08	6	0.22	8	0.12	5	0.00

Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua. Elaboração própria.

Tabela 8 – Estatísticas de cônjuges ou companheiro(a), conforme dinâmica etária.

Cônjuge ou companheiro(a)	Ambos menores de 18 anos		Responsável menor de 18 anos		Cônjuge menor de 18 anos		Ambos maiores de 18 anos	
	Média	D.P.	Média	D.P.	Média	D.P.	Média	D.P.
Pretos ou Pardos	64.67%	4.10%	71.44%	1.90%	70.18%	1.00%	52.22%	0.10%
Mulheres	71.36%	3.90%	20.76%	1.70%	95.56%	0.70%	71.21%	0.10%
Ler e escrever	99.61%	0.30%	98.07%	0.40%	98.85%	0.20%	93.51%	0.00%
Trabalho remunerado	31.35%	3.90%	73.87%	1.80%	16.50%	0.90%	54.23%	0.10%
Afastado(a)	1.53%	1.40%	5.56%	1.50%	0.43%	0.10%	4.02%	0.00%
Motivo de afastamento: Licença maternidade ou paternidade	0.00%	0.00%	8.05%	7.70%	8.54%	8.30%	17.77%	0.60%
Renda	R\$ 759.50	R\$ 85.01	R\$ 1,166.16	R\$ 33.75	R\$ 630.09	R\$ 24.72	R\$ 2,137.08	R\$ 8.83
Horas trabalhadas p/semana	40	1.83	43	0.53	34	1.19	40	0.02
Motivo de não providenciar emprego: Tinha que cuidar de filho(s), de outro(s) dependente(s) ou dos afazeres domésticos ou problema de saúde ou gravidez.	18.63%	6.7%	27.22%	7.2%	42.82%	2.4%	49.78%	0.30%
Motivo de não trabalhar: Tinha que cuidar de filho(s), de outro(s) dependente(s) ou dos afazeres domésticos ou problema de saúde ou gravidez.	54.67%	6.7%	68.63%	5.8%	66.92%	1.3%	59.59%	0.10%
Diferença de idade do companheiro(a)	1	0.08	7	0.2	8	0.1	5	0

Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua. Elaboração própria.

Buscou-se, adicionalmente, compreender o perfil dos indivíduos envolvidos em uniões que incluem menores de idade. Para tanto, os integrantes dessas relações foram segmentados conforme os critérios de caracterização da entrevista, diferenciando-os entre Responsáveis pelo Domicílio e Cônjuges ou Companheiros(as).

Para este estudo, foram considerados exclusivamente os domicílios que possuem, simultaneamente, responsáveis e cônjuges de sexo diferente. Após essa seleção inicial, os domicílios foram classificados com base na dinâmica etária entre cônjuges e responsáveis, sendo estabelecidas quatro categorias: domicílios onde tanto os cônjuges quanto os responsáveis são menores de dezoito anos; domicílios em que os cônjuges têm idade igual ou superior a dezoito anos, enquanto os responsáveis são menores de idade; domicílios nos quais os cônjuges são menores de dezoito anos e

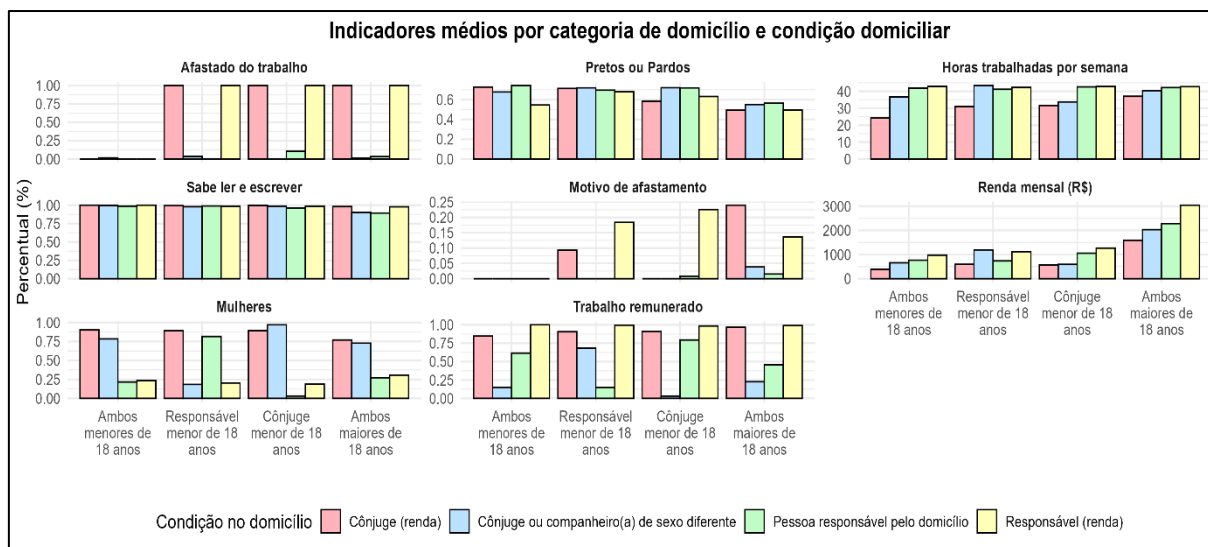
os responsáveis têm idade igual ou superior a dezoito anos; domicílios em que tanto os cônjuges quanto os responsáveis possuem idade igual ou superior a dezoito anos.

Conforme evidenciado pelas Tabelas 6 e 7, os domicílios em que há apenas um menor são majoritariamente compostos por pessoas pretas e pardas. Observa-se, ainda, que, entre os responsáveis por domicílios, as mulheres constituem uma minoria, representando apenas 28,64%, ao passo que, entre cônjuges ou companheiros, elas representam 71,36%. Adicionalmente, identificou-se uma diferença de renda significativa: a média salarial nos domicílios em que ambos os indivíduos são maiores de idade é 1,7 vezes superior à observada nos domicílios em que ambos são menores. Sob outra perspectiva, a remuneração média por hora/semana nos domicílios compostos exclusivamente por menores é de R\$ 4,80, enquanto nos domicílios em que ambos são maiores o valor médio alcança R\$ 15,17, aproximadamente três vezes superior.

Finalmente, um dos principais pontos de atenção levantados por este estudo diz respeito à diferença etária: nos domicílios em que o cônjuge é menor de 18 anos, a diferença média de idade entre responsável e cônjuge aproxima-se de dez anos, evidenciando a disparidade das faixas etárias nos arranjos familiares que envolvem exclusivamente menores ou pelo menos um menor.

Em síntese, a análise das características dos domicílios envolvendo menores evidencia padrões socioeconômicos e demográficos que refletem desigualdades estruturais. A predominância de indivíduos pretos e pardos, a disparidade de gênero entre responsáveis e cônjuges, as diferenças significativas de rendimento e de horas trabalhadas, assim como a distância etária entre os membros do domicílio, indicam que arranjos familiares com menores apresentam vulnerabilidades específicas.

Gráfico 17 – Indicadores médios por categoria de domicílio e condição domiciliar



Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua. Elaboração própria.

Adiante, o presente estudo, ao buscar identificar possíveis disparidades entre a categoria de responsável pelo domicílio, conforme definida oficialmente, e uma nova categoria estabelecida com base na maior renda no domicílio, proposta por este estudo, analisou alguns dos indicadores previamente abordados nas Tabelas 6 e 7. Observou-se, entretanto, a ausência de diferenças significativas entre essas categorias.

Um aspecto que chamou atenção, particularmente, foi o indicador relativo àqueles que possuem trabalho remunerado em cada categoria de condição no domicílio, isto é, renda ou a adotada pela própria PNADC. Observou-se que menos de 50% dos indivíduos considerados responsáveis, segundo a classificação da própria PNAD, possuem emprego remunerado. Durante essa análise, levantou-se a hipótese de que disparidades no nível de escolaridade poderiam influenciar a percepção sobre quem é considerado responsável pelo domicílio. No entanto, mesmo quando a escolaridade é equivalente, as mulheres são reconhecidas como responsáveis em menos de 30% dos casos. Esse resultado evidencia, para além do escopo específico da pesquisa, a persistência de valores próprios de uma sociedade marcadamente machista.

6. Considerações Finais

Os resultados desta pesquisa evidenciam importantes transformações nos padrões de casamento infantil e gravidez na adolescência no Brasil. Primeiramente, identificou-se uma redução consistente de ambos os fenômenos ao longo do período analisado, embora essa diminuição tenha ocorrido em proporções distintas entre as unidades federativas, revelando significativas disparidades regionais.

A ocorrência do casamento infantil demonstrou clara predominância feminina, com mulheres representando 91% das uniões envolvendo menores em 2022. Mesmo diante da tendência de declínio nos números absolutos de uniões infantis, persistem casos alarmantes de uniões envolvendo meninas menores de 15 anos, evidenciando que o fenômeno não foi completamente erradicado.

Consecutivamente, a análise etária revelou que mulheres tendem a se casar mais jovens que homens nas uniões envolvendo menores, padrão que reflete desigualdades de gênero profundamente enraizadas. Quantitativamente, observou-se redução de 72% no número de uniões envolvendo menores por 10.000 habitantes, acompanhada de avanços regionais positivos no percentual dessas uniões em relação ao total de matrimônios, isto é, uma redução do percentual que corresponde a uniões entre menores.

Noutro lado, os nascimentos de mães menores de 18 anos apresentaram trajetória similar aos casamentos, com redução aproximada de 57% quando considerada a relação população-nascimentos. Contudo, emerge um padrão preocupante: o crescimento do percentual de nascimentos de mães menores de 14 anos dentro do grupo de mães adolescentes, situação caracterizada juridicamente como estupro de vulnerável.

Diferentemente dos casamentos, que demonstram tendência de ocorrer em idades mais avançadas, os nascimentos revelam padrão inverso, especialmente nas faixas etárias mais baixas (menores de 14 anos e 14 anos). Esta constatação sugere que, embora o número absoluto de nascimentos de mães menores tenha diminuído, existe tendência preocupante de maternidade em idades ainda mais precoces na atualidade.

Adiante, uma das principais contribuições analíticas emerge da relação entre maternidade adolescente e estado civil. Verificou-se que, enquanto o percentual de mães menores casadas declinou nos vinte anos analisados, o percentual em união estável cresceu e manteve-se mais estável. Este padrão sugere uma possível mudança no papel do casamento formal como instrumento de oficialização dessas uniões, indicando que o fenômeno pode estar se manifestando através de arranjos menos formalizados, mas igualmente problemáticos e, categoricamente, mais difíceis de quantificar.

Um achado particularmente alarmante desta pesquisa refere-se à magnitude da subnotificação das uniões envolvendo menores. O estudo revelou subnotificação superior a 99% em todos os anos analisados, dado que, por si só, constitui forte preocupação em relação à real dimensão do fenômeno e à vulnerabilidade das vítimas envolvidas. Estas vulnerabilidades, conforme demonstrado pela presente pesquisa, perpassam múltiplas dimensões sociais, incluindo limitações de renda, escolaridade e empregabilidade, configurando um cenário de marginalização social que perpetua o ciclo de violações de direitos.

Em conclusão, mesmo após a reforma legislativa promovida pela Lei nº 13.811/2019, os fenômenos do casamento infantil e da gravidez na adolescência ainda apresentam desafios significativos quanto à sua persistência. Não obstante os avanços normativos que tipificaram como crimes de maior gravidade aqueles perpetrados contra menores, as políticas que asseguram acesso à interrupção de gestação resultante de violência e a elaboração de marcos normativos garantidores de direitos para crianças e adolescentes, as uniões precoces e gestações na adolescência perduram.

Paradoxalmente, este cenário coexiste com proposições legislativas e decisões de cortes superiores que, em alguns casos, podem contribuir para o agravamento desses fenômenos, evidenciando tensões entre avanços normativos e retrocessos práticos na proteção de direitos fundamentais.

Com isso, apesar da aparente redução, é necessário atentar-se a insistência desses fenômenos na atualidade, de maneira que políticas públicas sejam formuladas justamente com o objetivo de coibir sua permanência. Para além deste estudo, são

necessários outros que somem-se e enalteçam a magnitude do problema e a urgência em combatê-lo.

Referências

AGUIAR, Camilla Moura; GOMES, Kilma Wanderley Lopes. Gravidez na adolescência e violência doméstica no contexto da atenção primária à saúde. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 43, p. 2401, 2021. Disponível em: <https://typeset.io/pdf/gravidez-na-adolescencia-e-violencia-domestica-no-contexto-1ob8kbhqsg.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2025.

ALENCAR, Karina Guimarães de; AMARO, Robson Penellas. Uma análise normativa do casamento infantil no Brasil. **Revista Jurídica do MPAC**, Rio Branco, v. 1, n. 1, p. 137-157, jan./jul. 2021. Disponível em: <https://ojs.mpac.mp.br/index.php/revista/article/download/12/5/148>. Acesso em: 21 jan. 2025.

ALMEIDA, Renata; GONÇALVES, Josiane; et al. **Escolher é ser escolhida: meninice, pobreza e casamento no Brasil**. Observatório de Gênero, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ptp/a/vmzxs5dSWKCD3hcB5MSQfYm/>.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 195, de 2024**. Disponível em: Portal da Câmara dos Deputados. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 404, de 2021**. Disponível em: Portal da Câmara dos Deputados. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 728, de 2023**. Disponível em: Portal da Câmara dos Deputados. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 848, de 2019**. Disponível em: PL 848/2019 - Senado Federal. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 965, de 2022**. Disponível em: Portal da Câmara dos Deputados. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 1904, de 2024**. Disponível em: Portal da Câmara dos Deputados. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 3102, de 2025**. Disponível em: Portal da Câmara dos Deputados. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 4109, de 2024**. Disponível em: Portal da Câmara dos Deputados. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 5011, de 2023**. Disponível em: Portal da Câmara dos Deputados. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. **Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda**. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/conanda>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: Portal da Legislação do Planalto. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 jul. 1990. Disponível em: Portal da Legislação do Planalto. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2002]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 18 ago. 2025.

BURATTINI, B. Social Policy with Tunnel Vision: The problems of state efforts to curb adolescent pregnancy in post 1988 Brazil. **Social Policy Working Paper**, p. 03-19. London: LSE Department of Social Policy, 2019. Disponível em: <https://typeset.io/pdf/social-policy-with-tunnel-vision-problems-of-state-efforts-1c89cxo2kd.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2025.

CAMARANO, Ana Amélia et al. **Casamento infantil no Brasil**: uma análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Texto para Discussão, IPEA, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2022.v27n2/417-426/>.

CAMPOS, Mónica Martinez de; MARQUES, Marilis Santiago Brum. O casamento infantil no Brasil e a proteção da infância: negação de direitos ou ausência de direitos? Dilemas: **Revista de Estudos de Conflito e Controle Social**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, e63851, 2025. DOI: <https://doi.org/10.4322/dilemas.v18.n1.63851>.

CARDOSO, Andressa Souza; VALÉRIO, Inaê Dutra; RAMOS, Camila Irigonhé; MACHADO, Karla Pereira. Casamento infantil no Brasil: uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 2, p. 417-426, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/zxRcykHLwb5cb7PbCwCg7rH/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 21 jan. 2025.

COSTA, Marli Marlene Moraes da; FREITAS, Maria Victória Pasquoto de. Gravidez na adolescência: quem são os verdadeiros culpados? **Revista sobre la infancia y la adolescencia**, Valência, n. 19, p. 62-78, out. 2020. Disponível em: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/153876/da?sequence=1>. Acesso em: 21 jan. 2025.

COSTA, Marli Marlene Moraes da; FREITAS, Maria Victória Pasquoto de. O casamento infantil no Brasil e as questões de gênero. **Revista Jurídica em Pauta**, Bagé, v. 1, n. 2, p. 33-44, 2019. Disponível em: <http://revista.urcamp.tche.br/index.php/revistajuridicaurcamp/article/view/3112/2333>. Acesso em: 21 jan. 2025.

DECRETO-LEI nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: Portal da Legislação do Planalto. Acesso em: 18 ago. 2025.

DIEGUEZ, Roberta Siqueira Mocaiber; CABRAL, Cristiane da Silva. Lei nº 22.537/2024, do Estado de Goiás, Brasil, de conscientização contra o aborto: uma análise crítica. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 40, n. 6, e00016724, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csp/2024.v40n6/e00016724/pt>. Acesso em: 21 jan. 2025.

FERREIRA, Ana Paula. **Casamento Infantil no Brasil: uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/zxRcykHLwb5cb7PbCwCg7rH/?format=pdf&lang=pt>.

FIOCRUZ. **Bases de Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)**. Disponível em: <https://www.pns.icict.fiocruz.br/bases-de-dados/>. Acesso em: 05 mai. 2024.

FOLHA DE S. PAULO. **Adolescente é suspeito de ato análogo a estupro de vulnerável em caso de menina grávida que morreu em MG**. Folha de S.Paulo, São Paulo, 30 jul. 2025. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2025/07/adolescente-e-suspeito-de-ato-analogo-a-estupro-de-vulneravel-em-caso-de-menina-gravida-que-morreu-em-mg.shtml>. Acesso em: 18 ago. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estatísticas do Registro Civil**. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/registro-civil/tabelas>. Acesso em: 05 mai. 2024.

MIGALHAS. **STJ afasta estupro em relação de menina de 12 anos com homem de 20**. Migalhas, 26 abr. 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/403318/stj-afasta-estupro-em-relacao-de-menina-de-12-anos-com-homem-de-20>. Acesso em: 18 ago. 2025.

MIURA, Paula Orchiucci; SANTOS, Kedma Augusto Martiniano; LIMA, Estefane Firmino de Oliveira. Paternidade na adolescência e as relações familiares. **Pensando Famílias**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 190-206, jul. 2020. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/penf/v24n1/v24n1a14.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2025.

PNADC. **Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e>.

SANTOS, Inês Dourado dos; SANTOS, Maria da Conceição Almeida; SANTOS, Ana Paula Santana; et al. Gravidez em meninas menores de 14 anos: análise espacial no Brasil, 2011 a 2021. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 9, set. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/J3v5kbXBypd3KQDg4nCqyrH/>. Acesso em: 21 jan. 2025.

SILVA, Ana Jéssica Cassimiro da; TRINDADE, Ruth França Cizino da; OLIVEIRA, Larissa Lages Ferrer de. Presunção do abuso sexual em crianças e adolescentes: vulnerabilidade da gravidez antes dos 14 anos. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, supl. 4, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/Kzh6wbDhSVZhDFvqMspCDMB/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 05 mai. 2024.

SINAN. (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/inqueritos-de-saude/viva-sinan>.

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sinasc>.

SOARES FILHO, Adauto Martins; VASCONCELOS, Cíntia Honório; DIAS, Alexsandro Cosme; et al. Atenção Primária à Saúde no Norte e Nordeste do Brasil: mapeando disparidades na distribuição de equipes. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 1, p. 377-386, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/QkRq5Kt3MHW96dC6p4qmthh/>.

SOUZA, Hartur de Oliveira. **Políticas públicas voltadas para gravidez na adolescência: revisão integrativa da literatura.** 2017. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/21099/1/2017_HarturOliveiraDeSouza_tcc.pdf. Acesso em: 21 jan. 2025.